

본 기본 용역 계약서(이하 "본 계약" 또는 "MSA")는 2025 년 11 월 7 일 대한민국 서울특별시에서 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

"갑" (고객사): 법인명: 주식회사 시너지홀딩스 (Synergy Holdings Inc.) 사업자등록번호: 110-81-00001 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 50 층 (One IFC) 대표이사: 정 현 석 (인)

"을" (용역제공자): 법인명: 주식회사 프로세스퓨전 솔루션즈 (ProcessFusion Solutions Ltd.) 사업자등록번호: 220-86-00002 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털 1 로 186, 20 층 (제이플라츠) 대표이사: 윤 기 훈 (인)

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로는 "당사자"라 하고, 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

목 차 (Table of Contents)

제 1 장 총칙 제 1 조 (용어의 정의) 제 2 조 (계약의 구조 및 SOW) 제 3 조 (용역의 제공 및 수행) 제 4 조 (프로젝트 관리 및 인력)

제 2 장 검수, 품질 및 대가 제 5 조 (검수 및 승인) 제 6 조 (서비스 수준 협약 - SLA) 제 7 조 (대가, 비용 및 정산) 제 8 조 (청구 및 지급)

제 3 장 지식재산권 제 9 조 (지식재산권) 제 10 조 (라이선스) 제 11 조 (저작권격권)

제 4 장 기밀유지, 개인정보보호 및 보안 제 12 조 (기밀유지) 제 13 조 (개인정보보호) 제 14 조 (보안 및 감사)

제 5 장 보증, 책임 및 계약 종료 제 15 조 (진술 및 보증) 제 16 조 (책임 및 손해배상) 제 17 조 (계약 기간 및 해지)

제 6 장 일반 조항 제 18 조 (분쟁 해결) 제 19 조 (일반 조항)

[별첨 목록] [별첨 A] 작업지시서(SOW) 표준 견본 양식 (Template Statement of Work) [별첨 B] 정보보호 및 보안 표준 요건 (Information Security Standards) [별첨 C] 대가 정산 표준 절차 (Standard Payment Policy)

전 문 (Preamble)

"갑"은 "갑"의 사업 운영 및 전략적 목표 달성을 위하여 IT, 컨설팅, 마케팅, 운영 지원 등 다양한 분야의 전문적인 용역(이하 "용역")을 필요로 하며, "을"은 해당 "용역"을 제공하는 데 필요한 전문 지식, 기술, 인력 및 자원을 보유하고 있다.

"양 당사자"는 "갑"이 "을"에게 "용역"을 위탁하고 "을"이 이를 수행함에 있어 상호 준수해야 할 기본적인 권리와 의무, 제반 조건을 규율하기 위하여 본 "기본 용역 계약서"(MSA)를 체결한다.

"본 계약"은 "양 당사자" 간의 지속적인 거래 관계에 적용되는 기본 틀(Framework)을 제공하며, "용역"의 구체적인 내용, 범위, 일정, 산출물, 대가, 특별 조건 등은 "본 계약"의 적용을 받는 개별 "작업지시서"(Statement of Work, 이하 "SOW")를 통해 별도로 합의한다.

"양 당사자"는 신의성실의 원칙에 입각하여 "본 계약" 및 "SOW"의 모든 조항을 성실히 이행할 것을 약속한다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (용어의 정의)

"본 계약" 및 모든 "SOW"에서 사용되는 다음의 용어들은 문맥상 달리 해석되지 아니하는 한, 각각 다음 각 호에서 정하는 바와 같은 의미를 갖는다. 모든 정의는 단수 및 복수에 동일하게 적용되며, 다른 조항의 해석에 영향을 미칠 수 있다.

1. "용역" (Services): "본 계약"의 적용을 받는 개별 "SOW"에서 구체적으로 명시하는 업무로서, "을"이 "갑"을 위하여 수행하기로 합의한 일체의 컨설팅, 자문, 개발, 설계, 구축, 운영, 유지보수, 교육, 마케팅, 디자인, 제작, 기타 전문 서비스 및 이와 관련된 모든 활동을 의미한다. "SOW"에 명시되지 않았더라도, "갑"이 "용역"의 원활한 수행을 위해 합리적으로 필요하다고 판단하여 "을"에게 서면 또는 구두로 요청하는 모든 부수적인 업무, 지원 활동, 보고, 협의 등은 "용역"의 범위에 포함되는 것으로 간주한다.
2. "작업지시서" (Statement of Work 또는 "SOW"): "본 계약" 제 2 조에 따라 "양 당사자"가 "본 계약"의 적용을 받기로 합의하고 서명한 개별 계약 문서를 의미한다. "SOW"에는 구체적인 "용역"의 범위, 내용, 수행 방법, 일정, 장소, "결과물"의 명세, "대가" 및 지급 조건, 서비스 수준 협약(SLA), 담당 인력("PM" 포함) 등 해당 "용역"에 고유하게 적용되는 사항이 기술된다.

3. "결과물" (Deliverables): "을"이 "본 계약" 및 "SOW"에 따라 "갑"에게 제공하거나 인도하기로 한 모든 유형 및 무형의 산출물, 저작물, 결과, 보고서를 의미한다. 이는 "SOW"에서 최종 산출물로 명시한 것뿐만 아니라, "용역" 수행 과정에서 "을"(또는 "을"의 인력, 하수급인)이 생성, 개발, 수집, 작성, 발견, 고안한 모든 기획안, 아이디어, 콘셉트, 디자인 시안, 스케치, 소스 코드, 목적 코드, 스크립트, 알고리즘, 데이터베이스 구조, API, 테스트 결과, 보고서, 요약본, 프리젠테이션 자료, 매뉴얼, 문서, 도면, 사양서, 노트, 미가공 데이터, 중간 산출물, 그리고 "용역" 수행 과정에서 습득되거나 축적된 모든 노하우(Know-how) 및 발명(Invention)을 포괄적으로 포함한다. (독소 조항: '결과물'의 정의를 최종 산출물 외 '모든 중간 산출물, 아이디어, 노하우, 발명'까지 극도로 광범위하게 설정하여, 제 9 조의 '갑'의 IP 귀속 범위를 극대화함)
4. "승인" (Acceptance): "갑"이 "을"로부터 제출받은 "결과물" 또는 "용역"의 이행 상태가 "본 계약" 및 해당 "SOW"의 요건, "갑의 표준", 그리고 "갑"의 주관적 만족 기준을 충족하였음을 제 5 조의 절차에 따라 "갑"이 서면으로 확인하는 행위를 의미한다. 침묵, 묵시적 동의, "대가"의 지급, 또는 "갑"의 "결과물" 사용 행위는 어떠한 경우에도 "승인"으로 간주되지 아니한다. "갑"은 "갑"의 단독적이고 절대적인 재량(Sole and Absolute Discretion)에 따라 "결과물"의 "승인"을 거부할 수 있으며, "을"이 "갑"의 수정 요구를 "갑"이 만족할 때까지 완벽하게 이행하지 않는 한, "갑"은 "승인" 거부에 대한 구체적인 사유를 "을"에게 제공할 의무가 없다. (독소 조항: '갑의 주관적 만족 기준'을 포함하고, '묵시적 승인 배제', '대가 지급도 승인 아님', '사유 제공 없는 승인 거부권' 등 '갑'에게 일방적으로 유리한 승인 거부권을 부여함)
5. "대가" (Fees): "을"이 "SOW"에서 정한 "용역"을 "갑"의 "승인"을 받을 수 있도록 완벽하게 수행하는 것에 대한 대가로서, "갑"이 "을"에게 지급하기로 해당 "SOW"에서 합의한 금전적 보상을 의미한다. "대가"는 "본 계약" 및 "SOW"의 이행을 위하여 "을"이 투입하는 모든 유·무형의 비용, 즉 "을"의 인력에 대한 인건비, 복리후생비, 제세공과금, 하수급인 비용, 소프트웨어/하드웨어 구매 및 라이선스 비용, 그리고 특히 제 5 조에 따라 "갑"이 요청하는 횟수나 범위에 제한 없는 모든 수정 및 재작업에 소요되는 비용 일체를 포괄하는 것으로 간주된다.
6. "갑의 자료" (Client Materials): "갑"이 "본 계약" 또는 "SOW"의 이행을 위하여 "을"에게 제공하거나 "을"의 접근을 허용하는 모든 데이터, 정보, 소프트웨어, 하드웨어, 시스템, 네트워크, "갑"의 로고, 상표, 서비스표, 브랜드 가이드라인, 내부 지침, "갑"이 보유한 제 3 자 라이선스 자료 및 기타 모든 유·무형의 자산을 의미한다.
7. "갑의 표준" (Client Standards): "갑"이 "용역"의 수행 및 "결과물"의 제작과 관련하여 "을"에게 준수를 요구하는 모든 표준, 정책, 절차, 가이드라인을 의미한다. 이는 "본 계약"의 [별첨 B] (정보보호 및 보안 표준 요건)를 포함하며, 이에 한정되지 않고, "갑"의 내부 윤리 강령, 공급망 관리 정책, 개인정보 처리 지침, 브랜드 가이드라인 및 "갑"이 "본 계약" 기간 중 언제든지 "갑"의 단독 재량으로 일방적으로 수정, 갱신, 또는 강화하여 "을"에게 서면(전자우편 포함)으로 통지하는

모든 정책을 포함한다. "을"은 "갑"의 통지를 받은 즉시, "을"의 추가 비용 부담으로, 변경된 "갑의 표준"을 준수해야 한다. (독소 조항: '갑의 표준'을 '갑'이 '일방적으로', '언제든지', '을의 비용 부담'으로 변경할 수 있도록 규정함)

8. "지식재산권" (Intellectual Property Rights): 전 세계 모든 국가의 법률에 따라 현재 존재하거나 향후 창출될 모든 종류의 지식재산권 및 무체재산권을 의미한다. 이는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 서비스표권, 저작권(저작권재산권 및 저작인격권 일체 포함), 영업비밀, 노하우, 데이터베이스권, 퍼블리시티권, 반도체 집적회로 배치설계권 및 기타 이와 유사한 성질의 모든 법적 권리 및 이들 권리의 출원, 등록, 갱신, 연장에 대한 권리를 포괄적으로 포함한다.
9. "기존 지식재산권" (Pre-existing IP): "본 계약" 또는 "SOW"의 효력 발생일 이전에 각 당사자가 독자적으로 소유하거나 제 3 자로부터 적법하게 라이선스를 부여받은 모든 "지식재산권"을 의미한다.
10. "프로젝트 관리자" (Project Manager 또는 "PM"): 각 "SOW"의 원활한 수행을 위하여 "양 당사자"가 각각 임명하는 책임자로서, 해당 "SOW"와 관련된 일상적인 커뮤니케이션, 일정 관리, 인력 감독, 이슈 보고, "결과물" 제출 및 검수 요청을 담당하는 자를 의미한다.
11. "인력" (Personnel): 각 당사자가 "본 계약" 또는 "SOW"의 이행을 위해 투입하는 임원, 직원, 고문, 컨설턴트, 대리인 및 "을"의 경우 제 4 조 5 항에 따라 "갑"의 승인을 받은 "하수급인"의 임직원까지 포함하는 모든 자연인을 의미한다.
12. "하수급인" (Subcontractor): "을"이 "본 계약" 또는 "SOW"에 따른 "용역"의 전부 또는 일부의 수행을 위탁하기 위하여 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인"을 받아 고용한 제 3 자를 의미한다.
13. "기밀 정보" (Confidential Information): "본 계약"의 체결 및 이행 과정에서 일방 당사자(이하 "공개자")가 상대방 당사자(이하 "수령자")에게 서면, 구두, 전자적 방식, 시각적 방식 또는 기타 어떠한 형태로든 제공하거나 "수령자"가 인지하게 된 모든 정보를 의미한다. 이는 "공개자"가 '기밀' 또는 이와 유사한 표시를 하였는지 여부를 불문하며, "갑의 자료", "결과물"(모든 "초안" 포함), "갑의 표준", "갑"의 기술 정보, 재무 정보, 사업 계획, 마케팅 전략, 고객 정보, "수령자"가 "공개자"의 "기밀 정보"를 기반으로 작성한 모든 분석, 요약, 보고서 등을 포함한다. 특히 "본 계약"의 존재 사실, "본 계약" 및 모든 "SOW"의 구체적인 조건(제 7 조의 "대가" 금액 포함), "양 당사자" 간의 협의 내용, 그리고 "갑"이 "을"에게 제공하는 모든 피드백(제 5 조의 수정 요청 사항 포함)은 "갑"의 "기밀 정보"로 간주된다. (독소 조항: '기밀' 표시 불문, '계약 존재 사실', '모든 SOW 조건', '갑의 모든 피드백'까지 '갑'의 기밀 정보로 포괄적으로 정의함)
14. "관련 법률" (Applicable Laws): "본 계약" 및 "SOW"의 이행, "용역"의 제공, "결과물"의 이용, "인력"의 고용, 데이터 "처리" 등과 관련하여 적용되는 모든 법률, 법규, 명령, 조례, 규칙, 규정, 고시, 지침, 사법부의 판결, 행정부의 처분을 의미한다. 이는 대한민국의 법률(「개인정보 보호법」, 「근로기준법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「저작권법」, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 등)뿐만 아니라, "용역"이 수행되거나 "결과물"이 사용되거나 "갑" 또는

"을"이 사업을 영위하는 모든 국가 및 관할권(예: 유럽연합(EU)의 GDPR, 미국의 CCPA/CPRA, FCPA 등)의 법률까지 포괄적으로 의미한다. (독소 조항: '관련 법률'의 범위를 '전 세계 모든 관할권'의 법률로 확대하여 '을'의 규제 준수 의무를 극도로 가중시킴)

15. "개인정보" (Personal Information): 「개인정보 보호법」 제 2 조 제 1 호에서 정의하는 바와 같이, 살아 있는 개인에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보(다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 의미한다.
16. "처리" (Processing): "개인정보"의 수집, 생성, 연동, 연계, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄) 및 그 밖에 이와 유사한 모든 행위를 포괄적으로 의미한다.
17. "손해" (Damages): "본 계약" 또는 "SOW"의 위반, 불이행, 진술 및 보증의 위반, 기타 불법 행위로 인해 일방 당사자, 그 "계열사", 또는 "제 3 자"에게 발생하는 모든 형태의 손해, 손실, 비용, 지출, 채무, 책임을 의미하며, 합리적인 범위의 변호사 보수, 법률 자문 비용, 소송 비용, 중재 비용, 화해금, 합의금, 규제 당국에 납부하는 과징금, 과태료, 벌금, 이행강제금, 그리고 "제 3 자"("데이터 주체", "을"의 "인력" 포함)에게 지급하는 배상금 또는 합의금을 모두 포함한다.
18. "영업일" (Business Day): 대한민국 서울특별시 소재하는 시중 은행이 정상적인 은행 업무를 영위하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 대체공휴일은 제외된다.
19. "불가항력" (Force Majeure): 천재지변, 전쟁, 사변, 내란, 테러, 폭동, 혁명, 화재, 홍수, 태풍, 지진, 해일, 화산 폭발, 전염병의 창궐(Pandemic, Epidemic), 정부의 법령 또는 명령(수출입 금지, 사업장 폐쇄 명령 포함), 전국적인 기간통신망 또는 전력망의 마비, 파업, 태업 등 "양 당사자"의 합리적인 통제 범위를 벗어나고 예측하거나 회피할 수 없는 사유로서, 일방 당사자의 "본 계약" 또는 "SOW"상 의무 이행을 불가능하게 하거나 현저히 지연시키는 사건을 의미한다.
20. "계열사" (Affiliate): 어느 당사자를 기준으로, 해당 당사자를 지배하거나, 해당 당사자에 의해 지배받거나, 또는 해당 당사자와 공동의 지배 하에 있는 모든 법인 또는 단체를 의미한다. 여기서 "지배"라 함은 직간접적으로 의결권 있는 주식 또는 지분의 50% 이상을 소유하거나, 이사회의 과반수를 임명할 권한을 갖는 등 법인 또는 단체의 운영에 중대한 영향력을 행사할 수 있는 능력을 의미한다.
21. "제 3 자" (Third Party): "갑"과 "을", 그리고 "갑"의 "계열사"를 제외한 모든 개인, 법인, 기관, 단체 또는 기타 주체를 의미한다.
22. "서비스 수준 협약" (Service Level Agreement 또는 "SLA"): "용역"의 품질, 성능, 가용성 등을 측정하기 위한 구체적인 기준(예: 시스템 응답 시간, 장애 복구 시간, "결과물" 납품 준수율 등) 및 해당 기준 미달 시의 페널티(예: "대가" 감액)를 규정한 합의로서, "본 계약" 제 6 조의 적용을 받으며 "SOW"에 구체적인 내용이 명시될 수 있다.

제 2 조 (계약의 구조 및 SOW)

2.1. (계약의 기본 구조) "본 계약"("MSA")은 "갑"과 "을" 간의 모든 "용역" 거래에 적용되는 기본적인 법률적 조건과 일반 원칙을 규정하는 기본 계약이다. "본 계약" 자체만으로는 "갑"에게 "용역"을 주문할 의무나 "을"에게 "용역"을 제공할 의무를 부과하지 아니한다.

2.2. (SOW의 체결) (1) "갑"이 "을"에게 "용역"을 위탁하고자 하는 경우, "갑" 또는 "을"은 "본 계약"의 적용을 받는 개별 "작업지시서"("SOW")의 초안을 작성하여 상대방에게 제안한다. (2) "SOW"에는 최소한 다음 각 호의 사항이 구체적으로 명시되어야 하며, "양 당사자"는 [별첨 A] (SOW 표준 견본 양식)를 준수하기 위해 노력한다. a. 해당 "SOW"가 "본 계약"의 적용을 받는다는 명시적인 문구 b. "용역"의 구체적인 범위, 내용, 목적, 수행 방법 c. "용역" 수행 장소 (예: "을"의 사업장, "갑"의 사업장, 원격 등) d. "용역"의 착수일, 완료일, 주요 마일스톤(Milestone) 및 상세 일정 e. "을"이 "갑"에게 인도해야 할 "결과물"의 상세 명세, 수량, 형식, 납품 일정 f. 제 5 조에 따른 "결과물"의 "승인"을 위한 구체적인 검수 기준 및 절차 (해당 SOW에 한정) g. "을"이 투입할 "인력", 특히 "PM" 및 핵심 "인력"의 성명, 등급, 투입 기간, 역할 h. 제 6 조에 따른 "서비스 수준 협약"("SLA") (적용되는 경우) i. 제 7 조 및 제 8 조에 따른 "대가"의 총액, 산정 방식(예: 정액, 투입 공수(Man-Month) 기반, 성공 보수 등), 지급 일정 및 방법, 경비 정산 기준 j. "본 계약"의 조항과 다르게 적용하거나 추가할 특약 사항 (3) "SOW"는 "양 당사자"의 정당한 대표자가 서명 또는 날인한 시점부터 유효하게 성립하며, 성립과 동시에 "본 계약"의 일부로 편입되어 "본 계약"의 조항들에 구속된다. (4) "갑"의 내부 구매 시스템(예: 발주서(PO) 시스템)을 통해 "SOW"의 주요 내용이 확정되고 "을"이 이에 동의(예: 시스템상 수락)한 경우, 이는 정당한 "SOW"가 체결된 것과 동일한 효력을 가질 수 있다.

2.3. (계약의 효력 순위) (1) "본 계약"과 개별 "SOW"의 조항 간에 상호 모순, 불일치 또는 충돌이 발생하는 경우, "양 당사자"의 해석상 편의를 위하여 다음과 같은 우선순위에 따라 적용된다. a. (1 순위) "본 계약"의 조항을 수정하거나 대체한다는 명시적인 의사 표시와 함께 서명된 "본 계약"의 공식적인 개정 합의서 b. (2 순위) "SOW" (단, 해당 "SOW"에서 "본 계약" 제 O 조 제 O 항을 구체적으로 명시하며, 해당 "SOW"에 한하여 그 적용을 배제하거나 수정한다고 명백히 합의한 경우에 한함) c. (3 순위) "본 계약"(MSA) 본문 d. (4 순위) "본 계약"의 [별첨 A], [별첨 B], [별첨 C] (2) 전항 (b)호에 따른 명시적인 합의가 없는 한, "SOW"의 조항이 "본 계약"의 조항과 불일치하는 경우, 항상 "본 계약"의 조항이 "SOW"의 조항에 우선하여 적용된다. "SOW" 상의 단순한 침묵이나 누락은 "본 계약" 조항의 묵시적 변경이나 포기로 간주될 수 없다. (변형 조항: SOW가 MSA보다 우선 적용되는 일반적인 관례와 달리, MSA(본 계약)가 SOW보다 우선하도록 규정하고, SOW가 MSA를 변경하기 위한 요건을 매우 엄격하게 설정함)

2.4. (SOW의 변경) 유효하게 체결된 "SOW"의 내용을 변경하고자 하는 경우, "양 당사자"는 변경 요청 사항, 사유, 일정 및 "대가"에 미치는 영향 등을 명시한 서면(변경

요청서 또는 개정 SOW)에 상호 합의하고 서명하여야 한다. "을"은 "갑"의 서면 승인 없이는 "SOW"의 범위를 임의로 변경, 초과 또는 축소하여 "용역"을 수행할 수 없다.

제 3 조 (용역의 제공 및 수행)

3.1. (용역의 수행) "을"은 "본 계약" 및 해당 "SOW"에서 정한 조건과 일정에 따라, "을"의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로, 업계 최고 수준의 전문적 기준(highest professional standards)과 선량한 관리자로서의 주의의무(Duty of Care of a Good Manager)를 다하여 "용역"을 성실하게 수행하여야 한다.

3.2. (관련 법률 및 갑의 표준 준수) "을"은 "용역"을 수행하고 "결과물"을 제작함에 있어 제 1 조 14 호의 "관련 법률" 및 제 1 조 7 호의 "갑의 표준"(모든 [별첨] 및 "갑"이 수시로 변경 통지하는 모든 정책 포함)을 완벽하게 준수하여야 한다. "갑"이 "갑의 표준"을 변경하여(제 1.7 조, 제 14.2 조) "을"에게 통지하는 경우, "을"은 "을"의 비용으로 해당 변경 사항을 즉시 "용역" 수행에 반영하여야 한다. (독소 조항: '갑'이 일방적으로 변경하는 '갑의 표준'을 '을'의 비용으로 즉시 준수하도록 강제함)

3.3. (갑의 자료 사용) "갑"은 "용역" 수행에 필요하다고 판단되는 "갑의 자료"(제 1 조 6 항)를 "갑"의 재량에 따라 "을"에게 제공할 수 있다. "을"은 "갑의 자료"를 오직 해당 "SOW"에서 정한 "용역"의 수행 목적으로만 사용하여야 하며, "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인" 없이는 "갑의 자료"를 복제, 수정, 변형, 역설계(Reverse Engineering)하거나 제 3 자에게 유출, 공개, 제공할 수 없다. "을"은 "갑의 자료"를 제 12 조(기밀유지) 및 제 14 조(보안)에 따라 "갑"의 가장 중요한 "기밀 정보"와 동일하거나 그 이상의 수준으로 보호해야 한다. "갑"은 "갑"이 제공하는 "갑의 자료"의 정확성, 완전성, 최신성, 특정 목적 적합성을 보증하지 아니하며, "을"은 "갑의 자료"를 사용하기 전에 자신의 책임 하에 그 적절성을 검토해야 한다. (독소 조항: '갑'은 '갑의 자료' 제공을 보장하지 않으며(재량), 제공된 자료의 품질(정확성, 완전성 등)을 보증하지 않아, 자료 하자로 인한 '을'의 용역 수행 차질에 대해 '갑'이 면책됨)

3.4. (을의 시설 및 장비) "을"은 "SOW"에서 "용역" 수행 장소를 "갑"의 사업장으로 명시적으로 합의하지 않는 한, "을" 자신의 비용과 책임 하에 "용역" 수행에 필요한 적절한 사무 공간, 하드웨어(PC, 서버 등), 소프트웨어(개발 도구, OS 등) 및 네트워크 환경(이하 "을의 시스템")을 확보하고 유지보수하여야 한다.

3.5. (갑의 시설 및 장비 접근) "SOW"에 따라 "을"의 "인력"이 "갑"의 사업장에 상주하거나 "갑"의 시스템(네트워크, 서버, "갑의 자료" 등)에 원격으로 접근해야 하는 경우, "을"의 "인력"은 "갑"이 정한 모든 사내 규정, 출입 절차, 보안 정책(제 14 조 및 [별첨 B] 포함) 및 "갑"의 "지정 담당자"의 합리적인 지시를 철저히 준수해야 한다. "을"은 "을"의 "인력"이

"갑"의 시설, 장비, 시스템, "갑의 자료" 또는 "갑"의 "기밀 정보"에 가한 모든 "손해"에 대하여 "갑"에게 전적인 책임을 부담한다.

3.6. (진행 상황 보고) "을"은 "SOW"에서 정한 주기(예: 매주, 격주, 매월)에 따라, 또는 "갑"의 "PM"이 수시로 요청하는 경우, "용역"의 진행 상황, 마일스톤 달성 현황, 주요 이슈 및 위험 요소, 향후 계획 등을 포함한 상세한 경과 보고서(Progress Report)를 "갑"이 지정하는 양식으로 "갑"에게 서면 제출해야 한다. "을"은 "갑"이 요청하는 정기/비정기 회의에 성실히 참여하여야 한다.

3.7. (제 3 자 권리 처리) "을"은 "용역"을 수행하거나 "결과물"을 제작하는 과정에서 제 3 자의 "지식재산권"(특허권, 저작권, 상표권 등) 또는 기타 권리를 사용해야 하는 경우(예: 상용 소프트웨어, 스톡 이미지, 폰트, 음원, 오픈소스 소프트웨어 등), "을"의 비용과 책임 하에 해당 제 3 자로부터 적법하고 완전한 이용 권한을 확보해야 한다. 해당 권리 처리는 "본 계약" 제 9 조 및 제 10 조에 따라 "갑"이 "결과물" 및 "용역"을 영구적이고 전 세계적으로, 모든 방식으로 이용함에 있어 어떠한 법적, 금전적 장애도 발생하지 않도록 완벽해야 한다. "을"은 "갑"의 요청 시 관련 라이선스 계약서 사본, 권리 확보 확인서 등 증빙 자료를 즉시 제출해야 한다.

제 4 조 (프로젝트 관리 및 인력)

4.1. (프로젝트 관리자 임명) "양 당사자"는 "SOW" 체결 시 각각 "본 계약" 제 1 조 10 호에 따른 "PM"을 임명하고 그 성명과 연락처를 "SOW"에 명시한다. "PM"은 해당 "SOW"의 이행에 관한 각 당사자의 주된 연락 창구 역할을 수행하며, "용역"의 이행을 감독하고 관련 의사결정을 조율할 일차적인 책임을 진다.

4.2. (을의 인력 구성 및 자격) "을"은 "SOW"에서 합의된 등급, 자격, 경험, 인원수를 충족하는 "인력"을 "용역" 수행에 투입하여야 한다. "을"은 "을"의 모든 "인력"이 "용역"을 수행하기에 적합한 기술과 경험을 보유하고 있으며, "본 계약" 상의 "을"의 의무(특히 제 12 조 기밀유지, 제 13 조 개인정보보호, 제 14 조 보안 의무)를 충분히 교육받고 이를 준수하도록 보장해야 한다.

4.3. (을의 핵심 인력 교체 제한) "을"은 "SOW"에 "PM" 또는 "핵심 인력"으로 명시된 "인력"을 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 4 항의 정의에 따름) 없이는 해당 "SOW" 기간 동안 다른 업무에 투입하거나 교체할 수 없다. "을"이 부득이한 사유(퇴사, 질병, 휴직 등)로 해당 "인력"을 교체해야 하는 경우, "을"은 "갑"에게 교체 사유를 즉시 통지하고, "갑"이 합리적으로 만족할 수 있는 동등하거나 그 이상의 자격과 경험을 갖춘 대체 "인력"의 프로필을 "갑"에게 제출하여 "갑"의 "승인"을 받아야 한다. "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 대체 "인력"에 대한 "승인"을 거부할 수 있으며, 이로 인해 "용역" 수행에 차질이 발생하는 경우 이는 "을"의 귀책사유로 간주된다. (독소 조항: '을'의 인력 교체에

대해 '갑'의 '단독 재량'에 의한 승인을 요구하며, '승인 거부'로 인한 일정 차질 책임을 '을'에게 전가함)

4.4. (갑의 을 인력 교체 요구권) "갑"은 "SOW" 수행을 위해 투입된 "을"의 "인력"(PM 포함)이 "용역"을 수행하기에 기술이나 경험이 부족하다고 판단되거나, "갑의 표준"(특히 보안 및 사내 규정)을 위반하거나, "갑"의 "인력"과 심각한 마찰을 일으키는 등 "용역"의 원활한 수행에 부적합하다고 "갑"이 "갑"의 합리적인 단독 재량으로 판단하는 경우, "을"에게 해당 "인력"의 교체를 서면으로 요구할 수 있다. "을"은 "갑"의 교체 요구를 받은 즉시 해당 "인력"을 "용역"에서 배제하고, 본 조 제 3 항의 절차에 따라 "갑"의 "승인"을 받은 대체 "인력"을 "을"의 비용으로 즉시 투입하여야 한다. (독소 조항: '갑'의 '단독 재량' 판단만으로 '을'의 인력을 즉시 교체하도록 요구할 수 있는 강력한 권한을 부여함)

4.5. (하수급인 사용) "을"은 "SOW"에서 정한 "용역"의 전부 또는 일부를 "제 3 자"에게 하도급 주거나 위탁(이하 "하도급")할 수 없다. 단, "을"이 "용역"의 일부에 대하여 전문성을 갖춘 "하수급인"(제 1 조 12 호)을 사용하고자 하는 경우, "을"은 해당 "하수급인"의 상호, 하도급할 업무의 범위, 하도급인과의 계약 내용(특히 IP 귀속 및 기밀유지 조항) 등을 "갑"에게 사전에 서면으로 제출하여 "갑"의 명시적인 서면 "승인"을 받아야 한다. "을"은 "갑"의 "승인"을 받은 "하수급인"이 "본 계약" 및 해당 "SOW" 상의 "을"의 모든 의무(특히 제 9 조 내지 제 16 조의 의무)를 "을"과 동일하게 준수하도록 보장하는 계약을 해당 "하수급인"과 체결해야 하며, "하수급인"의 모든 행위, 태만, 또는 위반에 대하여 "을"이 "갑"에게 직접적이고 전적인 책임을 부담한다.

4.6. (인력의 법적 지위 및 갑의 면책) "을"은 "을"의 모든 "인력"("하수급인"의 "인력" 포함)의 유일하고 배타적인 고용주로서, 해당 "인력"에 대한 모든 법적 책임(「근로기준법」, 「최저임금법」, 「산업안전보건법」, 4 대 보험 등 "관련 법률"에 따른 고용주로서의 책임 일체)을 단독으로 부담한다. "을"의 "인력"이 "갑"의 사업장에 상주하여 "용역"을 수행하는 경우에도, "갑"의 "PM" 또는 "지정 담당자"가 "용역"의 결과에 대한 지시나 피드백을 하는 것은 "본 계약"에 따른 도급인의 정당한 권리 행사이며, 어떠한 경우에도 "갑"과 "을"의 "인력" 간에 직접적인 지휘·감독 관계나 근로자파견 관계가 성립하는 것으로 해석될 수 없다. "을"은 "을"의 "인력"이 "갑"을 상대로 제기하는 일체의 청구(임금, 퇴직금, 산업재해, 부당해고 등 노동 관련 청구)로부터 "갑"을 완벽하게 방어하고 면책시켜야 한다. (독소 조항: '갑'의 사업장에 '을'의 인력이 상주하며 '갑'의 지시를 받더라도(불법 파견 소지), 이는 '도급인의 정당한 권리 행사'라고 주장하며 '갑'의 사용자 책임을 원천적으로 면책시키고, '을'에게 방어 의무까지 부과함)

제 2 장 검수, 품질 및 대가

제 5 조 (검수 및 승인)

5.1. (검수 절차의 적용) "갑"은 "을"이 "SOW"에 따라 납품하는 모든 "결과물"(중간 "결과물" 및 최종 "결과물" 포함)에 대하여 본 조에서 정한 검수 및 "승인" 절차를 진행한다. 구체적인 검수 항목, 기준, 일정, 방법 등은 해당 "SOW"에서 추가로 정할 수 있으나, 본 조의 규정(특히 제 5.3 조, 제 5.4 조, 제 5.5 조)에 위배될 수 없다.

5.2. (결과물의 납품 및 검수 요청) "을"은 "SOW"에서 정한 마일스톤 또는 납품 일정에 따라 "결과물"의 제작을 완료한 경우, 해당 "결과물"이 "SOW"의 모든 요건을 충족함을 자체적으로 검증한 후, "갑"에게 해당 "결과물" 및 "갑"이 요청하는 관련 자료(예: 테스트 결과서, 산출물 목록, 매뉴얼 초안 등)를 "갑"이 지정한 방식(예: "갑"의 프로젝트 관리 시스템(PMS) 업로드)으로 납품하고, "갑"의 "PM"에게 공식 서면(전자우편 포함)으로 검수를 요청해야 한다.

5.3. (검수 기간 및 방식) "갑"은 "을"로부터 본 조 제 2 항에 따른 적법한 검수 요청을 수령한 날로부터, "SOW"에서 달리 정하지 않는 한, 10 "영업일" (이하 "검수 기간") 이내에 해당 "결과물"이 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는지 여부를 검수한다. (1) "본 계약" 및 해당 "SOW"에서 정한 모든 요구 사항, 사양, 명세 (2) "본 계약" 제 1 조 7 호의 "갑의 표준"(보안, 품질, 브랜드 가이드라인 등) (3) "본 계약" 제 13 조(진술 및 보증) 및 제 15 조("을"의 보증)의 모든 요건 (4) "관련 법률"의 준수 여부 (5) "결과물"의 완전성, 정확성, 안정성, 성능 (SLA 기준 포함) (6) 기타 "용역"의 목적 달성 및 "갑"의 사업 적용에 필요하다고 "갑"이 합리적이고 주관적으로 판단하는 품질 및 만족도 기준 (독소 조항: 검수 기준에 '갑'의 '주관적 판단' 및 '만족도'라는 모호하고 일방적인 기준을 포함시킴)

5.4. (승인, 보류, 또는 거부) "갑"은 "검수 기간" 내에 검수 결과에 따라 다음 각 호 중 하나의 조치를 "을"에게 서면으로 통지한다. (1) (승인) "결과물"이 본 조 제 3 항의 모든 기준을 충족한다고 판단하는 경우, "갑"은 "을"에게 "승인"(Acceptance) 통지서(전자우편 회신 포함)를 발송한다. "승인" 통지는 제 1 조 4 항의 정의에 따라 "갑"의 "지정 담당자" 또는 그 상위 직책자의 명시적인 서면에 의해서만 유효하다. (2) (거부) "결과물"이 본 조 제 3 항의 기준 중 하나 이상을 중대하게 위반하거나, 수정으로 치유될 수 없는 본질적인 하자가 있다고 "갑"이 판단하는 경우, "갑"은 "을"에게 "승인 거부" 통지 및 해당 "SOW"의 해지(제 17 조)를 포함한 후속 조치를 통지할 수 있다. (3) (수정 요청) "결과물"이 본 조 제 3 항의 기준을 충족하지 못하나 수정 또는 보완을 통해 치유 가능하다고 "갑"이 판단하는 경우, "갑"은 "을"에게 해당 "결과물"의 "승인"을 보류하고, 하자의 내용, 불일치 사항 및 시정을 위해 필요한 조치를 명시한 서면(이하 "수정 요청서")을 발송한다.

5.5. (무제한 무상 수정 의무) "을"은 "갑"으로부터 "수정 요청서"를 수령한 경우, "SOW"에서 달리 정하지 않는 한, 5 "영업일" 이내에(또는 "갑"이 지정하는 기한 내에) "을"의 비용으로 해당 하자를 완벽하게 수정하고 보완하여 "갑"에게 "결과물"을 재납품하고 본 조 제 2 항의 검수를 다시 요청해야 한다. "갑"의 수정 요청 횟수에는

어떠한 제한도 없으며, "을"은 "결과물"이 본 조 제 3 항의 모든 기준을 "갑"이 만족할 수 있는 수준으로 완벽하게 충족하여 "갑"으로부터 최종 "승인" 통지를 받을 때까지, 본 항에 따른 수정, 보완, 재작업 의무를 추가 "대가" 청구 없이 성실히 이행하여야 한다. "갑"의 "수정 요청" 또는 재검수로 인하여 "SOW"의 전체 일정이 지연되는 경우, "을"은 이를 사유로 "갑"에게 일정 연장, 추가 비용, 또는 지연에 따른 책임을 청구할 수 없다. (핵심 독소 조항: '갑'의 만족'이라는 주관적 기준을 충족할 때까지 '횟수 제한 없는' '무상' 수정을 강제하며, 이로 인한 '일정 지연 책임'까지 '을'에게 전가함)

5.6. (재검수) "을"이 본 조 제 5 항에 따라 납품한 "결과물"에 대해서는 본 조 제 3 항 내지 제 5 항의 검수 및 수정 절차가 동일하게, 그리고 반복적으로(Iteratively) 적용된다.

5.7. (승인 간주 조항의 배제) "갑"이 "검수 기간" 내에 "을"에게 본 조 제 4 항의 "승인", "거부", 또는 "수정 요청"의 의사표시를 하지 아니한 경우, 이는 어떠한 경우에도 해당 "결과물"에 대한 묵시적 승인(Deemed Acceptance)으로 간주되지 아니한다. "갑"의 회신 지연은 해당 "결과물"에 대한 검수가 "보류"된 것으로 보며, "을"은 제 1 조 4 항의 정의에 따른 "갑"의 "명시적 승인"을 서면으로 수령하기 전에는 해당 "결과물"에 대한 "대가"를 청구할 수 없다. "갑"의 내부 사정(예: 경영진의 의사결정 지연, 추가 검토 필요)으로 인한 "승인" 지연에 대하여 "을"은 "갑"에게 책임을 묻거나 관련 비용(예: "대가" 지급 지연 이자)을 청구할 수 없다. (독소 조항: 스폰서 계약(제 6.6 조) 및 데이터 계약(제 1.20 조)의 묵시적 승인 배제 조항을 변형(Paraphrase)하여 적용. '갑'의 지연에 대한 '을'의 모든 청구권을 차단함)

5.8. (사용과 승인의 분리) "갑"은 "을"이 납품한 "결과물"("초안" 또는 "수정본" 포함)에 대하여 최종 "승인" 통지를 발송하기 이전이라도, "갑"의 내부 테스트, 평가, 또는 부분적인 사업 적용을 위해 해당 "결과물"의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다. "갑"의 이러한 사용 행위는 "본 계약" 제 1 조 4 항에서 명시한 바와 같이, 해당 "결과물"에 대한 "승인"으로 간주되지 아니하며, "갑"이 "결과물"을 사용했다는 사실이 "갑"의 본 조에 따른 검수 및 "승인 거부" 또는 "수정 요청" 권한을 제한하거나 포기하는 것으로 해석되지 아니한다. (독소 조항: '갑'이 '결과물'을 이미 사용하고 있더라도, '대가' 지급의 전제 조건인 '승인'은 거부할 수 있도록 하여 '을'을 압박하는 수단으로 사용함)

5.9. (최종 승인 및 효과) "SOW"에 명시된 모든 "결과물"이 본 조의 절차에 따라 "갑"으로부터 최종 "승인"을 받은 시점에, 해당 "SOW"에 따른 "을"의 "용역" 제공 의무는 이행 완료된 것으로 간주되며, "을"은 "갑"에게 해당 "SOW"의 "대가"를 제 8 조에 따라 청구할 수 있는 권리를 갖는다. 단, "승인" 완료가 "을"의 제 15 조(진술 및 보증) 또는 제 16 조(손해배상)의 책임을 면제하거나 경감하는 것으로 해석되지 아니하며, "갑"은 "승인" 이후에 발견되는 하자(Latent Defects)에 대해서도 "을"에게 책임을 물을 수 있다.

제 6 조 (서비스 수준 협약 - SLA)

6.1. (SLA 의 적용) "양 당사자"는 "용역"의 품질 및 성능을 객관적으로 관리하기 위하여 "SOW"에서 개별적으로 "서비스 수준 협약"("SLA")을 합의할 수 있다. "SOW"에 "SLA"가 명시된 경우, 이는 "본 계약"의 일부로 편입되며 "을"은 해당 "SLA"를 준수할 의무를 부담한다.

6.2. (SLA 의 구성) "SOW"에 포함될 수 있는 "SLA" 항목은 다음 각 호를 포함하되 이에 한정되지 아니한다. (1) (가용성) "을"이 운영하는 시스템 또는 "용역"의 월간 가용성(Uptime) 비율 (예: 99.9%) (2) (성능) "용역" 관련 시스템의 평균 응답 시간 (예: 3 초 이내) (3) (장애 대응) 장애 등급별(심각, 중요, 일반) 인지 시간 및 복구 완료 시간 (예: 심각 장애 1 시간 이내 복구) (4) (납기 준수) "결과물"의 "SOW"상 납품 일정 준수율 (예: 100%) (5) (품질) "결과물"의 하자(Bugs) 발생률 또는 제 5 조의 검수 요청 대비 "승인" 거부/수정 요청 비율 (예: 10% 미만)

6.3. (측정 및 보고) "을"은 "SLA" 준수 여부를 측정할 수 있는 객관적인 모니터링 시스템을 "을"의 비용으로 구축하고 운영하여야 하며, "SOW"에서 정한 주기(예: 매월)에 따라 "갑"에게 "SLA" 이행 실적 보고서를 "갑"이 지정하는 양식으로 제출해야 한다. "갑"은 "을"의 측정 방식이나 데이터의 정확성에 대해 이의를 제기하고 "갑"이 직접 측정한 데이터나 제 3 자 기관을 통해 검증을 요구할 권리를 갖는다.

6.4. (페널티) "을"이 "SOW"에서 합의된 "SLA"의 서비스 수준 목표(Service Level Objective)를 충족하지 못하는 경우, "을"은 "갑"에게 "SOW"에서 정한 방식(예: 해당 월 "대가"의 일정 비율)에 따라 서비스 크레딧(Service Credit) 또는 페널티(Penalty)를 지급하여야 한다. "SOW"에 페널티가 규정된 경우, "갑"은 "을"에게 지급할 "대가"에서 해당 페널티 금액을 제 8 조 5 항에 따라 상계할 수 있다.

6.5. (페널티와 손해배상) 본 조에 따른 "SLA" 페널티는 "갑"이 "을"의 "SLA" 미준수에 대해 청구할 수 있는 유일한 구제 수단이 아니다. "SLA" 미준수가 "갑"에게 "SOW"에서 정한 페널티 금액을 초과하는 실질적인 "손해"를 발생시킨 경우, "갑"은 "본 계약" 제 16 조에 따라 페널티와 별개로(또는 페널티 금액을 공제하고) "을"에게 "손해" 배상을 청구할 수 있다. "SLA"의 반복적인 미준수는 "본 계약"의 중대한 위반으로 간주되어 "갑"의 제 17 조에 따른 계약 해지 사유가 될 수 있다. (독소 조항: SLA 페널티를 '최소한의 보상'으로 규정하고, '손해배상의 예정'이 아님을 명시하여, 페널티와 별개로 '갑'이 '손해배상' 및 '계약 해지'까지 청구할 수 있도록 함)

제 7 조 (대가, 비용 및 정산)

7.1. (대가) "갑"은 "을"이 "본 계약" 및 해당 "SOW"에 명시된 모든 "용역"을 "SOW"의 일정에 따라 완수하고, "을"이 납품한 모든 "결과물"이 "본 계약" 제 5 조에 따라 "갑"으로부터 최종 "승인"을 받는 것을 조건으로, "을"에게 해당 "SOW"에서 명시된 "대가"(제 1 조 5 항)를 지급한다.

7.2. (대가의 포괄성) "SOW"에서 달리 명시적으로 합의하지 않는 한, "SOW"에 명시된 "대가"는 "을"이 해당 "SOW"의 "용역"을 완수하고 "결과물"을 납품하는 데 필요한 모든 비용(제 1 조 5 항의 정의 참조)을 포괄하는 고정된 총액(Lump Sum)으로 간주된다. "을"은 "용역" 수행 과정에서 실제 투입된 인건비나 비용이 당초 예산을 초과하였다는 사유로 "갑"에게 "대가"의 증액이나 추가 비용을 청구할 수 없다. 특히, "본 계약" 제 5 조 5 항에 따른 "갑"의 "수정 요청" 이행에 소요되는 모든 비용은 "대가"에 포함된 것으로 본다.

7.3. (경비의 정산) (1) "을"의 통상적인 "용역" 수행 과정에서 발생하는 경비(예: "을"의 "인력"의 식대, 시내 교통비, 통신비, 사무용품비 등)는 "을"의 부담으로 하며 "대가"에 포함된 것으로 간주한다. (2) "SOW"의 수행을 위해 "갑"의 명시적인 사전 서면 승인을 받아 "을"이 지출하는 직접 경비(예: "갑"의 요청에 따른 시외/국외 출장비(항공료, 숙박비, 일비), "갑"이 지정한 유료 소프트웨어 구매비, 외부 인쇄비 등)(이하 "승인 경비")에 한하여 "갑"이 "을"에게 실비로 정산하여 지급할 수 있다. (3) "을"은 "승인 경비"를 청구하는 경우, [별첨 C] (대가 정산 표준 절차) 및 "갑"의 내부 경비 처리 규정에서 정한 기준과 절차를 준수해야 하며, "갑"이 인정하는 적격한 증빙(세금계산서, 신용카드 영수증 원본 등)을 "갑"이 지정하는 시스템을 통해 제출해야 한다. "갑"은 "갑"의 규정에 부합하지 않거나 증빙이 미비한 경비 항목에 대해서는 "갑"의 단독 재량으로 지급을 거부할 수 있다.

7.4. (세금) "본 계약" 및 "SOW"에 따라 지급되는 모든 "대가" 및 "승인 경비"는 부가가치세(VAT)가 별도로 명시되지 않은 한 부가가치세가 포함되지 않은 금액(VAT 별도)이다. "을"은 "갑"에게 "대가"를 청구할 때 "관련 법률"에 따른 적법한 (전자)세금계산서를 발행해야 한다. "대가" 및 "승인 경비"의 지급과 관련하여 발생하는 모든 세금(부가가치세, 원천세 등)은 "관련 법률"에 따라 각 당사자가 부담해야 할 세금을 각자 부담한다.

제 8 조 (청구 및 지급)

8.1. (청구의 전제 조건) "을"은 "SOW"에서 정한 "대가"의 지급 마일스톤(예: 착수금, 중도금, 잔금)이 도래하고, 해당 마일스톤에 연계된 모든 "결과물"이 "본 계약" 제 5 조에 따라 "갑"으로부터 명시적인 서면 "승인"을 받았으며, "SOW"에서 요구하는 기타 전제 조건(예: SLA 보고서 제출)을 모두 충족한 경우에 한하여 "갑"에게 해당 마일스톤의 "대가"를 청구할 수 있다.

8.2. (청구 절차 및 세금계산서) (1) "을"은 본 조 제 1 항의 전제 조건이 충족된 날로부터 5 "영업일" 이내에, [별첨 C] (대가 정산 표준 절차) 및 "갑"이 지정하는 전자 정산 시스템(이하 "정산 시스템")의 절차에 따라, "SOW" 번호, 마일스톤 내역, "대가" 금액, "승인" 증빙 자료, 제 7 조 3 항의 "승인 경비" 증빙 등을 첨부하여 "갑"에게 정산을 요청해야 한다. (2) "갑"의 "지정 담당자"가 "정산 시스템"을 통해 "을"의 청구 내역을 검토하고 승인한 경우에 한하여, "을"은 승인된 금액을 기준으로 "관련 법률"에 따른 적법한 (전자)세금계산서를 "갑"에게 (역)발행한다. (3) "을"이 본 항의 절차를 준수하지 않거나, 청구 내역에 오류가 있거나, "정산 시스템" 등록을 거부하는 경우, "갑"은 "을"의 청구 접수를 거부하거나 "대가"의 지급을 보류할 수 있으며, 이로 인한 지급 지연에 대해 "갑"은 책임을 지지 아니한다. (독소 조항: 복잡한 내부 정산 시스템 사용을 강제하고, '을'의 사소한 절차 미준수 시 '갑'이 지급을 지연/보류할 수 있도록 함)

8.3. (지급 기일) "갑"은 "을"로부터 본 조 제 2 항의 모든 절차에 따라 적법하게 발행된 (전자)세금계산서 원본을 수령한 날(이하 "청구일")을 기준으로 하여, "SOW"에서 달리 정하지 않는 한, "청구일"이 속한 달의 말일로부터 90 일(Ninety Days)이 도래하는 날(공휴일인 경우 익영업일)에 "을"이 "SOW" 또는 "정산 시스템"에 지정한 은행 계좌로 해당 금액을 현금 이체하여 지급한다. (독소 조항: '청구일'의 기준을 '갑'의 시스템 승인 및 세금계산서 수령일로 늦추고, 지급 기일 자체도 통상적인 30 일 또는 60 일이 아닌 '90 일'이라는 매우 장기간으로 설정하여 '을'의 현금 흐름을 압박함)

8.4. (대가의 조정 및 감액) "갑"은 "대가" 지급 전에 다음 각 호의 사유가 발생하였다고 "갑"이 "갑"의 합리적인 단독 재량으로 판단하는 경우, "SOW"에서 정한 "대가"의 전부 또는 일부의 지급을 거부하거나 감액할 수 있으며, 이는 제 6 조 4 항의 "SLA" 페널티와 별개로 적용될 수 있다. (1) "을"이 "SOW"에서 정한 "용역"의 일부를 이행하지 않았거나, "결과물"의 일부가 "승인"을 받지 못한 경우 (해당 부분에 대한 "대가" 비례 감액) (2) "SOW" 수행 결과가 "갑"의 "승인"을 받았으나, "갑"이 사후에 발견한 하자(제 5.9 조)로 인해 "갑"의 사업 목적에 사용하기에 부적합하거나, "갑"이 추가적인 비용을 투입하여 수정해야 하는 경우 (하자 보수 비용 또는 "대가"의 10%~30% 범위 내 감액) (3) "을"이 제 3 조 2 항, 제 14 조 2 항 등 "갑"이 일방적으로 변경 통지한 "갑의 표준" 또는 "보안 표준"의 준수 의무를 이행하지 않은 경우 (이행 완료 시까지 지급 거부 또는 "대가"의 10% 감액) (4) "을"이 "본 계약" 또는 "SOW"의 의무를 위반하여 "갑"에게 제 16 조에 따른 "손해"를 발생시켰으나 "을"이 "갑"의 배상 요구에 응하지 않는 경우

8.5. (지급의 보류 및 상계) (1) (지급 보류) "갑"은 "을"이 "본 계약" 또는 "SOW" 상의 중대한 의무(특히 제 9 조 내지 제 15 조의 의무)를 위반하였다고 "갑"이 합리적으로 의심하거나, "을"의 의무 위반으로 인하여 "갑"이 "제 3 자"(규제 당국 포함)로부터 클레임, 소송, 행정 조사 등을 제기당한 경우, 해당 위반이 치유되거나 분쟁이 "갑"에게 불리하지 않게 최종적으로 해결될 때까지 "을"에 대한 "대가"의 지급을 보류할 수 있는 권리를 갖는다. (독소 조항: '을'의 위반이 '확정'되지 않고 '의심'되는 경우에도 '갑'이 대금 지급을 보류할 수 있도록 함) (2) (상계) "갑"은 "을"이 "본 계약" 또는 "SOW"의 위반으로 인하여 "갑"에게 지급해야 할 "손해"배상금, 제 6 조 4 항의 패널티, 제 16 조의 면책 비용, 또는 "갑"이 대납한 과징금 등이 있는 경우, "갑"이 "을"에게 지급할 "대가"에서 해당 금액을 "을"에 대한 사전 통지 후 일방적으로 상계(Offset)할 수 있다.

8.6. (부당 청구) "을"이 "SOW"에서 합의된 "대가" 또는 제 7 조 3 항의 "승인 경비"의 범위를 초과하여 "갑"에게 부당하게 비용을 청구한 사실이 "갑"의 감사나 검토에 의해 발견되는 경우, "을"은 해당 부당 청구 금액 및 이에 더하여 해당 금액의 20%를 위약벌로 "갑"에게 즉시 반환하거나, "갑"은 향후 지급할 "대가"에서 해당 금액을 상계할 수 있다.

제 3 장 지식재산권

제 9 조 (지식재산권)

9.1. (갑의 자료에 대한 권리) "갑"이 "을"에게 제공하는 모든 "갑의 자료"(제 1 조 6 항) 및 그에 포함된 "지식재산권"은 어떠한 경우에도 "갑" 또는 "갑"의 라이선스 제공자에게 단독으로 귀속된다. "을"은 "본 계약" 및 "SOW"에서 정한 "용역" 수행 목적 이외에는 "갑의 자료"를 사용, 복제, 수정, 배포, 공개할 수 없다.

9.2. (을의 기존 지식재산권) "을"이 "본 계약" 체결 이전부터 보유하고 있었거나 "본 계약"과 무관하게 독자적으로 개발한 "기존 지식재산권"(제 1 조 9 항, 이하 "을의 기존 IP")은 "본 계약"의 체결에도 불구하고 여전히 "을"에게 귀속됨을 원칙으로 한다. 단, "을"이 "갑"의 사전 서면 "승인"을 받아 "을의 기존 IP"를 "결과물"에 포함시키거나 "결과물"의 이용에 "을의 기존 IP"가 필수적인 경우, "을"은 "갑"에게 "본 계약" 제 10 조 제 1 항에 명시된 라이선스를 부여해야 한다.

9.3. (결과물에 대한 지식재산권 귀속) "본 계약" 및 "SOW"에 따라 "을"(또는 "을"의 "인력", "하수급인")이 "용역" 수행 과정에서 또는 그 결과로 창작, 개발, 생성, 고안, 발견, 발명한 모든 "결과물"(제 1 조 3 항의 정의에 따라 "SOW"의 최종 산출물뿐만 아니라 모든 기획안, 아이디어, 콘셉트, 시안, 소스 코드, 목적 코드, 스크립트, 알고리즘, API, 데이터베이스 구조, 보고서, 문서, 매뉴얼, 중간 산출물, 노하우, 발명 등을 포괄적으로 포함함)에 대한 저작재산권, 특허권, 디자인권, 영업비밀 등 일체의 "지식재산권"(제 1 조 8 항)은, "본 계약" 제 7 조 및 제 8 조에 따른 "대가"의 지급 여부와 관계없이, 해당 "결과물"이 "창작된 즉시"("at the moment of creation") "갑"에게 소급하여 전부,

독점적으로, 영구히 양도되며 "갑"에게 단독으로 귀속된다. (핵심 독소 조항: '대가 지급과 관계없이, '창작 즉시' 모든 산출물'(중간 산출물, 노하우, 발명 포함)의 IP 가 '소급'하여 '갑'에게 영구히 귀속됨)

9.4. (권리 양도의 범위) 본 조 제 3 항에 따른 "지식재산권"의 양도에는 해당 "결과물"을 복제, 공연, 공중송신(방송, 전송, 디지털음성송신 포함), 전시, 배포, 대여할 권리 및 해당 "결과물"을 기반으로 하는 2 차적 저작물(파생 저작물)을 작성하여 이용할 권리(「저작권법」 제 22 조) 등 현행 "관련 법률"상 인정되는 모든 저작재산권 및 기타 "지식재산권"이 포함된다.

9.5. (을의 협력 의무) "을"은 "갑"이 본 조 제 3 항에 따라 귀속받은 "지식재산권"을 "갑"의 명의로 출원, 등록, 확보, 행사, 방어하는 데 필요한 모든 서류의 작성, 서명, 제출, 정보 제공 및 기타 행위(발명자 인터뷰, 선행기술조사 협력 등)에 대하여 "갑"의 요청이 있을 시, "을"의 비용으로("at Eul's sole expense") 지체 없이 성실하게 협력하여야 한다. "을"은 해당 "결과물"을 창작한 "을"의 "인력" 또는 "하수급인"으로 하여금 이러한 협력 의무를 이행하도록 보장해야 한다.

9.6. (하수급인 권리 처리) "을"은 "을"의 "인력"(임직원, 컨설턴트 등) 또는 "본 계약"의 이행을 위해 고용한 모든 "하수급인"(제 4 조 5 항)으로부터 해당 "인력" 또는 "하수급인"이 "용역" 수행 과정에서 창작에 기여한 부분에 대한 일체의 "지식재산권"을 "갑"에게 본 조 제 3 항 및 제 4 항과 동일한 조건으로 양도한다는 내용의, "갑"을 유일한 수혜자로 하는, 유효하고 서면으로 된 동의 또는 계약을 "본 계약" 체결 이전 또는 해당 "인력"/"하수급인"의 "용역" 투입 이전에 "을"의 비용으로 확보하였음을 보증한다. "을"은 "갑"의 요청 시 해당 계약서 또는 동의서 사본을 즉시 제출해야 한다.

9.7. (을의 사용 금지) "을"은 "본 계약"에 따라 "갑"에게 "지식재산권"이 귀속된 어떠한 "결과물"(모든 최종 "결과물", "초안", 미채택된 시안, 중간 산출물, B-cut, 소스 코드, 기획안 등 제 1 조 3 항의 모든 항목 포함)도, "SOW"에서 정한 "용역" 수행 목적 외에는, "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 4 항) 없이는 "을" 자신의 포트폴리오, 웹사이트, 소셜 미디어, 회사 소개 자료, 공모전 출품, 논문 게재, 기술 세미나 발표 등 어떠한 목적(상업적, 비상업적, 내부적, 외부적 목적 불문)으로도 사용, 게재, 전시, 배포, 공개, 시연, 발표할 수 없다. "갑"은 이러한 "승인" 요청을 "갑"의 단독적이고 절대적인 재량에 따라 어떠한 사유의 제시 없이도 거부할 수 있다. (독소 조항: '을'의 포트폴리오 사용을 원천적으로 금지하고, '갑'의 거부권에 사유 제시 의무를 배제함. 스폰서 계약 10.6 조 변형)

제 10 조 (라이선스)

10.1. (을의 기존 IP 라이선스) "을"이 "용역"을 수행하는 과정에서 "갑"의 사전 서면 "승인"을 받아 "을의 기존 IP"(제 1 조 9 항)를 "결과물"에 포함, 통합, 결합시키거나, "갑"이 "본 계약"에 따라 "결과물"을 이용하기 위하여 "을의 기존 IP"의 사용이 필수적인 경우, "을"은 "본 계약" 체결 시 또는 해당 "SOW" 체결 시, "을의 기존 IP" 중 해당 부분에 한하여 "갑" 및 "갑"의 "계열사"(제 1 조 20 호)에게, "갑"이 해당 "결과물"을 제 9 조 3 항 및 4 항의 방식대로 이용하기에 충분한, 전 세계적(Worldwide)이고, 영구적(Perpetual)이며, 취소 불가능(Irrevocable)하고, 무상(Royalty-free and fully paid-up)이며, "본 계약" 제 7 조의 "대가"에 그 보상이 모두 포함된 것으로 간주되고, 제 3 자에게 자유롭게 양도 가능(Transferable)하며 재라이선스(Sublicensable)할 수 있는 포괄적인 비독점적 이용권(라이선스)을 부여한다. (핵심 독소 조항: '을'의 기존 솔루션/노하우(기존 IP)가 결과물에 포함된 경우, 그 기존 IP 에 대해 '영구적, 무상, 전 세계적' 라이선스를 '갑' 및 '갑의 계열사'에 부여하도록 강제함)

10.2. (갑의 자료 라이선스) "갑"은 "을"이 "SOW"에 명시된 "용역"을 "본 계약"에 따라 수행하는 목적에 한하여, "갑"이 "을"에게 제공하는 "갑의 자료"(제 1 조 6 항)를 사용할 수 있는, 비독점적이고, 취소 가능하며, 양도 불가능하고, 재라이선스가 불가능한 제한적인 라이선스를 "을"에게 부여한다. "을"은 "본 계약"이 종료되거나 해당 "SOW"가 완료되는 즉시 "갑의 자료"의 사용을 중단하고 제 12 조 6 항에 따라 이를 반환하거나 파기해야 한다.

10.3. (백업 라이선스) 만일 어떠한 사유로든(관할 법원의 판결 등) "본 계약" 제 9 조 3 항에 따른 "결과물"의 "지식재산권"의 "갑"으로의 양도가 특정 국가나 관할권에서 전부 또는 일부 무효로 판단되는 경우, "을"은 해당 "결과물"의 "지식재산권"에 대하여 "갑"에게, "갑"이 해당 "결과물"을 본 계약 제 9 조 4 항, 제 10 조 1 항에서 정한 방식대로 이용하기에 충분한, 독점적(Exclusive)이고, 영구적(Perpetual)이며, 취소 불가능(Irrevocable)하고, 전 세계적(Worldwide)이며, 무상(Royalty-free and fully paid-up)이고, 제 3 자에게 자유롭게 양도 가능(Transferable)하며 재라이선스(Sublicensable)할 수 있는 포괄적인 이용권(라이선스)을 무상으로 부여한다. (변형 조항/독소 조항: 제 9 조의 '권리 양도'가 무효가 될 경우를 대비하여, 사실상 양도와 동일한 효력의 '독점적, 영구적' 라이선스를 이중으로 확보하는 조항. 데이터 계약 11.1 조 변형)

제 11 조 (저작인격권)

11.1. (저작인격권 불행사 동의) "을"은 "을" 자신 및 "을"의 "인력", 그리고 "을"이 "본건 업무" 수행을 위해 고용한 모든 "하수급인"(제 4 조 5 항 및 제 9 조 6 항에 명시된 모든 제 3 자 포함)을 대표하고 이들을 대리하여, "본 계약"에 따라 "갑"에게 "지식재산권"이 귀속되거나 이용권이 허여된 모든 "결과물"(제 1 조 3 항) 및 (제 10 조 1 항에 따라 라이선스가 부여된) "을"의 기존 IP"와 관련하여, "갑" 또는 "갑"으로부터 이용을 허락받거나 권리를 양도받은 "제 3 자"("갑"의 "계열사", "갑"의 고객 포함)(이하 "갑측 이용자")를 상대로 공표권, 성명표시권, 동일성유지권 등 일체의 저작인격권(Moral Rights)을 "갑"의 사업 영위 기간 동안 영구히, 그리고 취소 불가능하게(irrevocably) 행사하지 아니할 것(Waive)에 동의한다. (핵심 독소 조항: '을'뿐만 아니라 '을'과 관련된 모든 제 3 자의 저작인격권까지 포괄적으로, '취소 불가능하게' 포기(불행사)하도록 강제함. 스폰서 계약 12.1 조 변형)

11.2. (동일성유지권의 포기) "을"은 "갑측 이용자"가 제 9 조 및 제 10 조에 따른 권리 행사의 일환으로 "결과물"의 본질적인 내용이나 형식을 변경하지 않는 범위 내(이 범위에 대한 판단은 "갑"의 합리적 재량에 따름)에서 "결과물"을 편집, 수정, 변경, 각색, 요약, 절단, 재구성, 번역, 또는 다른 저작물과 결합하는 행위가 "결과물"의 동일성유지권을 침해하지 않음을 명확히 확인하고 이에 동의한다. "갑"은 "갑의 표준", "갑"의 사업상 필요 또는 "관련 법률" 준수를 위해 필요하다고 판단하는 경우 "결과물"의 내용을 자유롭게 수정할 수 있으며 "을"은 이에 이의를 제기하지 아니한다.

11.3. (성명표시권의 포기) "을"은 "갑측 이용자"가 "결과물" 또는 그 파생 저작물을 이용함에 있어 "갑"의 단독 재량에 따라 "을" 또는 원작자("을"의 "인력", "하수급인" 포함)의 성명이나 명칭을 표시하거나 표시하지 않을 수 있음(Omit)에 동의하며, 이와 관련하여 성명표시권을 주장하지 아니한다.

11.4. (제 3 자 동의 확보 보증) "을"은 제 9 조 6 항의 의무의 일환으로, "본건 업무"에 참여하는 모든 "을"의 "인력" 및 "하수급인"으로부터 본 조 제 1 항 내지 제 3 항의 내용과 동일하거나 그 이상의 수준으로 "갑측 이용자"를 보호하는 내용의 저작인격권 불행사 동의를 서면으로 확보하였으며, "갑"의 요청 시 즉시 이를 "갑"에게 제출할 것을 진술하고 보증한다.

제 4 장 기밀유지, 개인정보보호 및 보안

제 12 조 (기밀유지)

12.1. (기밀 정보의 범위) "본 계약"에서 "기밀 정보"라 함은 제 1 조 13 호의 포괄적 정의를 따르며, "공개자"가 "수령자"에게 제공하는 모든 정보로서, 구두, 서면, 전자적 형태 등 그 형식이나 "기밀" 표시 유무를 불문한다. 특히 "본 계약"의 존재 사실, "본 계약" 및 모든 "SOW"의 조건(제 7 조의 "대가" 금액 포함), "갑의 자료", "갑의 표준", "갑"이 "을"에게 제공하는 모든 피드백(제 5 조의 수정 요청 사항 포함), 그리고 제 9 조 3 항에 따라 "갑"에게 귀속되는 모든 "결과물"(모든 "초안", 소스 코드, 발명, 노하우 포함)은 "갑"의 "기밀 정보"로 간주된다. (독소 조항/변형: 제 1.13 조의 독소 조항 정의를 재확인하고, '갑'에게 귀속된 '결과물' 자체도 '갑'의 기밀 정보임을 명시함)

12.2. (비밀유지 의무) 각 "수령자"는 "공개자"의 "기밀 정보"를 "본 계약" 및 "SOW"의 이행 목적을 위해서만 엄격하게 사용하여야 하며, "공개자"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 4 항) 없이는 "공개자"의 "기밀 정보"의 전부 또는 일부를 어떠한 "제 3 자"("수령자"의 "계열사" 포함)에게도 공개, 누설, 유출, 배포, 이전하거나 어떠한 형태로든 이용하게 하여서는 아니 된다.

12.3. (주의 의무) 각 "수령자"는 "공개자"의 "기밀 정보"를 보호하기 위하여, 최소한 "수령자"가 자신의 가장 중요한 기밀 정보를 보호하기 위해 사용하는 것과 동등하거나 그 이상의 수준의, 그러나 어떠한 경우에도 "관련 법률" 및 "갑의 표준"([별첨 B] 포함)에서 요구되는 합리적인 수준 이상의 관리적, 기술적, 물리적 보안 조치 및 주의 의무를 다하여야 한다.

12.4. (접근 제한 및 책임) 각 "수령자"는 "공개자"의 "기밀 정보"에 대한 접근을 "본 계약"의 이행을 위하여 해당 정보를 "반드시 알아야 할 필요가 있는(on a strict need-to-know basis)" "수령자"의 "인력" 및 제 4 조 5 항에 따라 "갑"이 서면으로 승인한 "하수급인"에게로 엄격히 제한하여야 한다. "수령자"는 이들 접근 허용 "인력"에게 본 조의 비밀유지 의무를 주지시켜야 하며, 이들이 본 조의 의무를 "수령자"와 동일하게 준수하도록 서면 동의 확보 등 모든 필요한 조치를 취해야 한다. "수령자"는 이들 "인력" 또는 "하수급인"의 본 조 위반 행위에 대하여 "수령자" 자신의 위반 행위와 동일하게 상대방 당사자에게 전적인 책임을 부담한다.

12.5. (예외) 본 조의 의무는 "수령자"가 서면 증거로써 입증할 수 있는 다음 각 호의 정보에는 적용되지 아니한다. (1) "공개자"로부터 공개받기 전에 "수령자"가 이미 적법하게 알고 있었던 정보 (2) "수령자"의 귀책사유 없이 "공개자"로부터 공개받은 시점 또는 그 이후에 공지(Public Domain)가 된 정보 (3) "수령자"가 "공개자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보 (4) "수령자"가 비밀유지 의무를 부담하지 않는 "제 3 자"로부터 적법하게 취득한 정보 (5) 법원 또는 정부 기관, 규제 당국의 적법한 명령이나 "관련 법률"에 따라 공개가 강제되는 정보. (단, 이 경우 "수령자"는 "관련 법률"이 허용하는 범위 내에서 "공개자"에게 해당 사실을 즉시 통지하여 "공개자"가

적절한 법적 보호 조치(보호명령 신청 등)를 취할 기회를 가질 수 있도록 최대한 협력해야 한다.)

12.6. (반환 및 파기) 각 "수령자"는 "본 계약"이 기간 만료 또는 해지되는 즉시, 또는 "공개자"의 서면 요청이 있는 경우 지체 없이(10 "영업일" 이내), "공개자"의 "기밀 정보" 및 그로부터 파생된 모든 복제물, 요약본, 분석 자료(형태 불문)를 "공개자"의 선택에 따라 "공개자"에게 반환하거나 "공개자"가 승인하는 복구 불가능한 방법으로 영구히 파기하여야 한다. "수령자"는 "공개자"의 요청 시, "수령자"의 권한 있는 임원이 서명한 파기 증명서를 "공개자"에게 제출하여야 한다. 단, 본 조항은 제 9 조 3 항에 따라 "갑"에게 귀속된 "결과물"에는 적용되지 아니한다.

12.7. (의무의 존속) "본 계약" 제 12 조에 규정된 각 당사자의 비밀유지 의무는 "본 계약"의 기간 만료 또는 해지, 종료 사유와 관계없이 "영구적으로"(in perpetuity) 존속한다. (독소 조항: 통상적인 비밀유지 기간(예: 3~5 년)이 아닌 '영구적' 존속을 규정함. 스폰서 계약 14.7 조 및 데이터 계약 12.7 조와 동일하게 적용)

12.8. (구제 수단) 각 당사자는 상대방의 본 조 위반이 자신에게 금전적 배상만으로는 회복될 수 없는 중대하고 즉각적인 손해(irreparable harm)를 야기할 수 있음을 인정하며, 피해 당사자가 "손해" 배상 청구권 외에도 실제 손해의 입증 없이 가처분, 금지명령 등 형평법상의 구제 수단을 법원으로부터 구할 자격이 있음에 동의한다.

제 13 조 (개인정보보호)

13.1. (총칙 및 법률 준수) "을"은 "본 계약" 및 "SOW"의 이행 과정에서 "갑"으로부터 제공받거나(예: "갑의 자료"에 포함), "갑"을 대신하여 수집하거나, 또는 "용역" 수행을 위해 접근하는 모든 "개인정보"(제 1 조 15 호)의 "처리"(제 1 조 16 호)와 관련하여, 제 1 조 14 호의 "관련 법률"(대한민국의 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 유럽연합(EU)의 GDPR 등)을 완벽하게 준수하여야 한다.

13.2. (개인정보 처리 위탁) "양 당사자"는 "본 계약" 및 "SOW"에 따른 "을"의 "용역" 수행이 "갑"의 업무를 위탁받아 "갑"의 "개인정보"를 "처리"하는 "개인정보 처리 위탁"에 해당함을 인정한다. 이 경우 "갑"은 "개인정보처리자"(Controller)로서의 지위를, "을"은 "개인정보 수탁자"(Processor)로서의 지위를 갖는다. "본 계약"(특히 본 제 13 조, 제 12 조, 제 14 조) 및 [별첨 B]는 「개인정보 보호법」 제 26 조 제 1 항에 따른 위탁 문서의 일부를 구성한다.

13.3. ("을"의 수탁자 의무) "을"은 "수탁자"로서 다음 각 호의 의무를 포함하여 "관련 법률"에서 "수탁자"에게 요구하는 모든 의무를 이행하여야 한다. (1) "본 계약" 및 "SOW"에서 정한 위탁 업무의 목적 및 범위("갑"이 허용한 범위) 내에서만 "개인정보"를 "처리"하여야 하며, 그 범위를 초과하여 "처리"하지 아니한다. (2) "관련 법률" 및 "본 계약"

제 14 조, [별첨 B]에서 요구하는 관리적·기술적·물리적 안전성 확보 조치를 완벽하게 이행하여야 한다. (3) "개인정보"의 "처리"에 관한 업무를 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인" 없이는 어떠한 "제 3 자"에게도 재위탁(Sub-processing)할 수 없다. (4) "갑"의 "개인정보" "처리" 현황, "을"의 "인력" 및 "하수급인"에 대한 관리·감독 의무를 성실히 이행하며, "갑"의 제 14 조 4 항에 따른 감사 요청에 즉시 응하여야 한다. (5) "본 계약" 또는 "SOW"가 종료되거나 "갑"이 요청하는 경우, "처리"하던 모든 "개인정보" 및 그 사본을 "갑"에게 즉시 반환하거나 "갑"이 승인하는 방식으로 복구 불가능하게 파기하고, 그 이행 결과를 증명하는 확인서를 "갑"에게 제출하여야 한다. (6) "을" 또는 "을"의 "인력", "하수급인"의 귀책사유로 "본 계약"상 의무를 위반하여 정보주체 또는 "갑"에게 "손해"가 발생한 경우, 제 16 조에 따라 이에 대한 배상 책임을 부담한다. (7) "을"은 "을"의 "인력" 및 (승인된) 재수탁자가 본 조의 의무를 준수하도록 철저히 교육하고 관리·감독할 책임을 진다.

13.4. (재위탁의 제한) "을"은 "개인정보"의 "처리" 업무의 전부 또는 일부를 "제 3 자"에게 재위탁할 수 없다. 단, "SOW"에서 재위탁이 필수적이라고 "갑"과 "을"이 상호 합의하고, "을"이 "갑"에게 재수탁자의 정보 및 재위탁 업무 범위를 서면으로 고지하여 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인"을 받은 경우는 예외로 한다. 이 경우에도 "을"은 해당 재수탁자가 "본 계약" 상 "을"의 의무와 동등하거나 그 이상의 "개인정보보호" 및 보안 의무를 부담하도록 계약을 체결해야 하며, "관련 법률"에 따라 재수탁자에 대한 관리·감독 책임을 부담하고, 재수탁자의 모든 귀책사유에 대하여 "을"이 "갑"에게 전적인 책임을 진다.

13.5. (안전성 확보 조치) "을"은 "처리"하는 "개인정보"의 분실·도난·유출·위조·변조·훼손을 방지하기 위하여, "관련 법률" 및 [별첨 B]에서 요구하는 다음 각 호를 포함한 포괄적인 안전성 확보 조치를 "을"의 비용으로 이행하여야 한다. (1) "개인정보"에 대한 접근 권한을 최소한의 "인력"에게만 부여하고, 접근 통제 시스템을 운영하며, 비밀번호 설정 및 변경 주기 등 인증 정책을 수립·운영한다. (2) 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호 등 고유식별정보와 신용카드번호, 계좌번호, 비밀번호는 "관련 법률"에 따라 일방향 또는 양방향 암호화하여 저장한다. (3) "개인정보"를 전송하는 모든 네트워크 구간(내부망, 외부망)은 SSL/TLS 또는 이와 동등 이상의 암호화 프로토콜을 사용하여 암호화한다. (4) "개인정보" 처리 시스템에 대한 접속 기록(로그)을 위·변조가 불가능하도록 최소 1 년(GDPR 등에서 더 긴 기간을 요구하는 경우 그 기간) 이상 안전하게 보관한다. (5) "개인정보" 처리 시스템에 대한 침입을 차단하기 위한 방화벽, 침입방지시스템(IPS) 등을 설치·운영하고, 악성코드 방지 솔루션을 설치하여 최신 상태로 유지한다. (6) "개인정보"를 보관하는 전산실, 자료보관실 등은 물리적 접근 통제 절차를 수립·운영한다.

13.6. (정보의 국외 이전) "을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인" 없이는 "갑"으로부터 위탁받은 "개인정보"를 대한민국 국외의 "제 3 자"에게 제공하거나 국외에 위치한 서버에 저장, 보관, "처리"할 수 없다. "갑"이 "갑"의 사업상 필요(예: 글로벌 클라우드 서비스 이용, "갑"의 해외 "계열사"와의 협업 등)에 따라 "을"에게 "개인정보"의 국외 이전을

서면으로 지시하는 경우, "을"은 "갑"의 지시에 따라 "관련 법률"(예: 「개인정보 보호법」 제 39 조의 8, GDPR 제 5 장 등)에서 요구하는 모든 요건(예: 정보주체로부터의 별도 동의 확보, 표준 계약 체결, 이전 국가의 개인정보보호 수준 평가 등)을 "을"의 비용과 책임 하에 완벽하게 이행한 후 이전을 수행해야 한다. (독소 조항: '갑'의 지시가 있을 경우, '을'이 '을의 비용과 책임'으로 국외 이전에 필요한 모든 법적 요건(예: GDPR 표준 계약 체결 등)을 이행하도록 의무를 전가함. 이는 데이터 계약 9.5 조의 '정보주체 동의 확보' 의무의 변형임)

13.7. (개인정보 침해 사고) "을"의 관리 범위 내에서 "개인정보"의 분실·도난·유출·위조·변조·훼손 등의 침해 사고(이하 "침해 사고")가 발생하였거나 발생하였을 합리적인 의심이 드는 경우, "을"은 해당 사실을 인지한 즉시, 늦어도 24 시간 이내에 "갑"의 "지정 담당자" 및 "갑"의 정보보호 담당 부서(예: DPO@synergy.com)에 다음 각 호의 사항을 포함하여 서면(긴급한 경우 유선 통지 후 즉시 서면 제출)으로 통지하여야 한다. (1) 침해 사고의 발생 시점, 경위, 인지 시점 (2) 침해된 "개인정보"의 항목 및 규모 (3) 침해로 인한 피해를 최소화하기 위해 "을"이 수행한 초기 대응 조치 내용 (4) 향후 상세 조사 계획, 복구 대책, 정보주체 통지 계획 "을"은 "침해 사고" 대응에 관하여 "갑"의 지시에 따라야 하며, "갑" 또는 "관련 법률"에 따른 규제 당국(개인정보보호위원회 등)의 사고 조사에 성실히 임하고 "갑"의 요청 시 관련 자료(로그 기록, 침해 분석 보고서 등)를 즉시 제공해야 한다. "을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인" 없이는 정보주체 또는 언론에 "침해 사고" 사실을 임의로 공표하거나 통지할 수 없다.

13.8. (정보주체의 권리 행사) "갑" 또는 정보주체가 "을"이 "처리" 중인 "개인정보"에 대하여 열람, 정정, 삭제, 처리 정지, 동의 철회 등의 권리를 행사하는 경우, "을"은 "관련 법률"에서 정한 기한 내에 조치를 취해야 하며, 조치 이전에 "갑"과 협의하고 "갑"의 지시에 따라야 한다.

제 14 조 (보안 및 감사)

14.1. ("을"의 일반 보안 의무) "을"은 "본 계약" 및 "SOW"를 이행하는 전 과정에서, "갑"의 "기밀 정보", "개인정보", "갑의 자료", 그리고 "갑"에게 귀속될 "결과물"을 포함한 모든 중요 정보 자산(이하 "갑의 정보")이 분실, 도난, 유출, 위조, 변조 또는 훼손(이하 "보안 사고")되지 않도록 "관련 법률"에서 요구하는 수준과 "본 계약" 제 1 조 7 호의 "갑의 표준" 및 [별첨 B](정보보호 및 보안 표준 요건)에서 정한 기준 중 "더 높은 기준"을 항상 준수하여야 한다.

14.2. ("갑의 표준" 일방적 변경 및 "을"의 비용 부담) "을"은 "갑"이 "관련 법률"의 개정, 감독 당국의 권고, 신규 보안 위협의 등장, 또는 "갑"의 글로벌 보안 정책이나 "갑의 표준"(제 1 조 7 호)의 중대한 변경을 사유로, "본 계약" 기간 중 언제든지 [별첨 B](정보보호 및 보안 표준 요건)의 내용을 일방적으로 수정, 갱신, 또는 강화할 수 있음을

인정하고 이에 동의한다. "갑"은 변경된 "보안 표준"의 효력 발생일 최소 14 일 전에 "을"에게 이를 서면 통지하며, "을"은 통지받은 즉시, "을"의 추가 비용 부담으로, 변경된 "보안 표준"을 준수하기 위한 모든 필요한 조치(예: 추가 보안 솔루션 도입, 시스템 설정 변경, "인력" 교육 강화 등)를 이행하여야 한다. "을"이 변경된 "보안 표준"을 준수하는 것이 기술적 또는 재정적으로 현저히 곤란하다고 객관적으로 입증하는 경우, "양 당사자"는 성실히 협의하나, 합의에 이르지 못하는 경우 "갑"은 제 17 조 4 항에 따라 "본 계약"을 해지할 수 있으며 "을"은 이에 대해 어떠한 "손해" 배상도 청구할 수 없다. (독소 조항: '갑'의 내부 정책 변경만으로도 '을'은 '을의 비용'으로 강화된 보안 표준을 따라야 하며, 불이행 시 '갑'이 계약을 해지할 수 있도록 함. 데이터 계약 7.2 조의 변형)

14.3. ("보안 사고" 통지 및 대응) "을"의 관리 범위 내("을"의 "인력" 또는 "하수급인"의 귀책사유 포함)에서 "갑"의 정보와 관련된 "보안 사고"가 발생하였거나 발생하였을 합리적인 의심이 드는 경우, "을"은 해당 사실을 인지한 즉시, 늦어도 24 시간 이내에 "갑"의 "지정 담당자" 및 "갑"의 정보보호 담당 부서에 제 13 조 7 항의 각 호의 사항을 포함하여 서면으로 통지하여야 한다. "을"은 "보안 사고" 대응에 관하여 "갑"의 지시에 따라야 하며, "갑" 또는 규제 당국의 사고 조사에 성실히 임하고 "갑"의 면책을 위해 적극 협력해야 한다.

14.4. ("갑"의 감사 권한) "갑"은 "본 계약" 기간 중 및 "본 계약"의 기간 만료 또는 해지 후 2 년까지, "을"이 "본 계약" 및 "SOW" 상의 의무(특히 제 9 조 내지 제 11 조의 IP 처리, 제 12 조의 기밀유지, 제 13 조의 개인정보보호, 제 14 조 및 [별첨 B]의 보안 표준 준수 여부)를 적절히 준수하고 있는지 여부를 확인하기 위하여, "갑"의 내부 감사 인력 또는 "갑"이 지정하는 외부 전문 감사인(회계법인, 법무법인, 보안 컨설팅 업체 등. 단, "을"의 직접적인 경쟁사는 합리적인 사유가 없는 한 배제함)을 통해 "을"의 사업장, 전산 시설, "용역" 수행 장소, 관련 시스템(서버, 네트워크, DB, 로그 기록 포함), 관련 문서, 장부(제 7 조, 제 8 조의 "대가" 및 "승인 경비" 정산 관련 원본 증빙 포함)(이하 "감사 대상")에 대한 포괄적인 감사를 실시할 권리를 갖는다. (독소 조항: '갑'에게 계약 종료 후 2 년까지 '을'의 장부'를 포함하는 포괄적인 감사 권한을 부여함)

14.5. (감사 절차) "갑"은 정기 감사(연 1 회) 또는 수시 감사("보안 사고" 발생, "본 계약" 위반이 합리적으로 의심되는 경우, 규제 당국의 요청이 있는 경우 등)를 실시할 수 있다. "갑"은 감사를 실시하고자 하는 경우, 감사 개시일로부터 최소 10 "영업일" 전에 "을"에게 감사의 목적, 범위, 일정, 감사 수행 인원 등을 포함한 감사 계획을 서면으로 통지하여야 한다. 단, "보안 사고" 발생, 심각한 법령 위반 혐의 등 긴급하고 중대한 사안이라고 "갑"이 판단하는 경우, "갑"은 사전 통지 기간을 단축하거나 통지 없이 즉시 감사를 실시할 수 있다.

14.6. ("을"의 협력 의무 및 감사 비용 전가) "을"은 "갑"의 본 조에 따른 감사 실시에 대하여 정당한 사유가 없는 한 동의하여야 하며, 감사 수행 인원이 "감사 대상"에 합리적으로 접근(물리적 접근 및 시스템 접근 포함)하여 감사를 원활히 수행할 수 있도록 다음 각 호의 편의를 "을"의 비용으로 제공하고 성실히 협력하여야 한다. (1) "감사 대상"에 대한 물리적

접근(사업장, 전산실, 자료 보관실 등) 허용 (2) "감사 대상" 시스템(서버, DB, 보안 장비, PMS, 정산 시스템 등)에 대한 접근 권한(읽기 전용 계정 등) 부여 (3) 관련 문서, 장부, 정책, 절차서, 보고서, 로그 기록, 계약서, 원본 증빙 등의 열람 및 사본 제공 (4) "을"의 "PM" 및 관련 "인력"("하수급인" 포함)과의 면담(인터뷰) 주선 (5) 감사 수행을 위한 적절한 사무 공간, 네트워크 연결 및 사무 설비 제공 감사는 "갑"의 비용으로 수행함을 원칙으로 한다. 단, 감사 결과 "을"의 "본 계약" 또는 "SOW"에 대한 중대한 위반(제 14.4 조의 의무 위반) 사실이 발견되거나, 제 8 조 6 항의 "부당 청구" 사실이 발견되는 경우, "갑"이 해당 감사를 위해 지출한 모든 합리적인 비용(외부 감사인 선임 비용, 출장비, 인건비 등 포함)은 "을"이 전액 부담하여야 한다. (독소 조항: '을'의 비용'으로 감사에 필요한 모든 편의를 제공하도록 강제하고, 감사 결과 '을'의 위반이 발견되면, 그 감사 비용 전액을 '을'에게 소급하여 전가함. 데이터 계약 8.3/8.4 조 변형)

14.7. (감사 결과 및 시정 조치) "갑"은 감사 완료 후 합리적인 기간 내에 감사 결과를 요약한 보고서를 "을"에게 제공한다. 감사 결과 "을"의 "본 계약" 위반 사항 또는 개선이 필요한 취약점("갑의 표준" 미준수 포함)이 발견되는 경우, "을"은 "갑"과 협의한 기한 내에(기한을 정하지 않은 경우 "갑"의 통지일로부터 30 일 이내) "을"의 비용으로 해당 위반 사항을 완벽하게 시정하고 "갑"이 만족할 수 있는 수준의 재발 방지 대책을 수립하여 "갑"의 서면 "승인"을 받아야 한다. "을"이 정당한 사유 없이 시정 조치를 이행하지 않는 경우, "갑"은 제 8 조 4 항, 5 항에 따른 대가 감액/보류 또는 제 17 조에 따른 계약 해지권을 행사할 수 있다.

제 5 장 보증, 책임 및 계약 종료

제 15 조 (진술 및 보증)

15.1. (상호 진술 및 보증) "갑"과 "을"은 각각 상대방에 대하여 "본 계약" 체결일 현재 다음 각 호의 내용이 진실되고 정확함을 진술하고 보증한다. (1) (적법한 설립 및 존속) 각 당사자는 해당 법률에 따라 적법하게 설립되어 유효하게 존속하며, "본 계약"에 명시된 의무를 이행할 수 있는 완전한 법적 자격과 권한을 보유하고 있다. (2) (체결 권한) "본 계약"은 각 당사자를 위하여 정당한 권한을 위임받은 대표자에 의하여 서명되었으며, "본 계약"은 각 당사자에 대하여 유효하고 법적 구속력이 있는 의무를 부과한다. (3) (법령 등 위반 없음) "본 계약"의 체결 및 이행은 각 당사자의 정관, 내부 규정, 또는 각 당사자를 구속하는 제 3 자와의 계약, 합의, 약정이나 법원의 판결, 명령, 규제 당국의 처분에 위배되거나 충돌하지 아니한다.

15.2. ("갑"의 진술 및 보증) "갑"은 "본 계약"의 이행을 위하여 "을"에게 "갑의 자료"를 제공하는 경우, "갑"이 인지하고 있는 합리적인 범위 내에서("to the best of Kap's reasonable knowledge") 해당 "갑의 자료"가 제 3 자의 "지식재산권"을 침해하지 않음을 보증한다. "갑"은 본 보증의 위반으로 인하여 "을"에게 발생한 직접 "손해"에 한하여, "본 계약" 제 16 조 제 2 항에서 정한 책임의 제한 범위 내에서만 책임을 진다. (변형 조항: '갑'의

보증을 '인지 범위 내'로 제한하고, 책임을 '직접 손해' 및 '제 16.2 조'의 책임 한도 조항으로 이중 제한함)

15.3. ("을"의 진술 및 보증) "을"은 "본 계약" 체결일 현재 및 "본 계약"과 모든 "SOW"의 기간 전부에 걸쳐, 그리고 "본 계약" 또는 "SOW"가 종료된 후에도 보증의 성질상 필요한 경우(특히 (2)~(7)호), 다음 각 호의 모든 내용이 항상, 예외 없이, 진실되고, 완전하며, 정확함을 "갑"에게 절대적으로(absolutely) 진술하고 보증한다. (독소 조항: '을'에게만 '항상', '절대적으로' 등의 최고 수준의 보증을 요구하며, '을'의 책임을 극도로 가중시킴) (1) (전문성 및 품질) "을"은 "용역"을 수행하는 데 필요한 모든 기술, 경험, 인력, 자원, 인허가를 보유하고 있으며, "용역" 및 "결과물"은 제 3 조 1 항에 명시된 바와 같이 업계 최고 수준의 전문적 기준(highest professional standards)과 선량한 관리자의 주의의무로 수행되고 제작될 것이다. (2) (독창성 및 권리 침해 부존재) "결과물"은 "을"의 독창적인 창작물이거나, "갑"이 제공한 "갑의 자료"를 제외하고 "결과물"에 사용되거나 포함된 모든 제 3 자 소유의 저작물(음악, 폰트, 이미지, 영상, 오픈소스 소프트웨어 등) 또는 인격권(초상권, 음성권 등)에 대하여 제 3 조 7 항, 제 9 조 6 항, 제 10 조 1 항, 제 11 조 4 항에 따라 "갑" 및 "갑측 이용자"가 "본 계약" 제 9 조 및 제 10 조에 명시된 영구적이고 전 세계적인 이용(상업적 이용 포함)을 함에 있어 어떠한 법적, 금전적 장애도 발생하지 않도록 완벽하고 적법한 권리(라이선스, 이용허락, 권리 양도, 불행사 동의 포함)를 "을"의 비용으로 확보하였다. (3) (포괄적 미침해) "결과물" 그 자체, "용역"의 수행 방식, 그리고 "갑" 및 "갑측 이용자"의 "본 계약"에 따른 "결과물" 및 "을"의 기존 IP"(제 10 조 1 항)의 이용 행위는 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 상표권, 특허권, 디자인권, 영업비밀, 데이터베이스권 등), 퍼블리시티권, 초상권, 프라이버시권, 명예, 신용 또는 기타 어떠한 법적, 계약상 권리도 현재 또는 장래에 걸쳐 침해하거나 위반하지 아니한다. (4) (포괄적 법률 준수) "을"은 "용역"의 수행, "결과물"의 제작, "인력"의 관리(제 4 조 6 항), 데이터 "처리"의 전 과정에서 제 1 조 14 호의 "관련 법률" 일체를 완벽하게 준수한다. "결과물"은 허위, 과장, 기만, 비방, 음란, 폭력적인 내용, 또는 특정 집단에 대한 차별을 조장하는 내용을 포함하지 아니한다. (5) (하수급인 계약의 완결성) "을"이 "하수급인" 및 기타 제 3 자와 체결한 모든 계약은 본 조 3 항 (2)호의 권리 확보, 제 9 조 3 항의 "지식재산권" "갑" 귀속, 제 11 조의 저작인격권 불행사 동의를 보장하기에 충분하고 유효하다.

(6) (보안 및 유해 코드 부존재) "을"은 제 13 조(개인정보보호) 및 제 14 조([별첨 B] 포함)의 보안 표준을 항상 준수하며, "을"이 "갑"에게 납품하거나 전송하는 모든 "결과물" 및 디지털 파일에는 컴퓨터 바이러스, 웜, 트로이 목마, 백도어, 랜섬웨어 또는 기타 유해하거나 악의적인 코드가 포함되어 있지 아니하다. (7) (갑의 표준 준수) "용역" 및 "결과물"은 제 1 조 7 호의 "갑의 표준"([별첨 B] 포함, "갑"이 수시로 변경하는 모든 정책 포함)에 완벽하게 부합한다. (8) (정보의 정확성) "을"이 "본 계약"의 체결 및 이행과 관련하여 "갑"에게 제공한 모든 정보("을"의 자격, 경력, 재무 상태, "결과물"의 성능 데이터 등)는 진실되고 정확하며 중대한 누락이 없다.

15.4. (보증의 위반) "을"이 본 조 제 3 항의 진술 및 보증 사항을 위반한 것이 "갑"에 의해 발견되거나 "제 3 자"의 클레임에 의해 제기되는 경우, 이는 "본 계약"의 중대한 위반으로

간주된다. "갑"은 "관련 법률" 및 "본 계약" 제 8 조 4 항, 5 항(대가 감액/보류), 제 16 조(손해배상), 제 17 조 3 항(즉시 해지)에 따른 모든 구제 수단을 즉시 행사할 권리를 갖는다.

제 16 조 (책임 및 손해배상)

16.1. (손해배상 원칙) 각 당사자는 자신의 고의 또는 과실로 인한 "본 계약" 또는 "SOW"의 위반(제 15 조의 진술 및 보증 위반 포함)으로 인하여 상대방에게 제 1 조 17 호에서 정의한 "손해"를 입힌 경우, "본 계약"에서 달리 정하지 않는 한, 상대방이 입은 통상적인 범위의 직접 "손해"를 배상할 책임을 진다.

16.2. ("갑"의 책임 제한) "갑"은 "갑"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한, "본 계약" 또는 "SOW"의 체결 및 이행과 관련하여(제 15 조 2 항의 보증 위반, 제 8 조의 "대가" 지급 지연, "갑"의 시스템 장애 등을 포함하되 이에 한정되지 않음) "을" 또는 "을"의 "인력", "하수급인", 기타 "제 3 자"에게 발생한 어떠한 "손해"에 대해서도 다음 각 호의 책임을 지지 아니한다. (1) (간접 손해 등의 면책) "갑"은 어떠한 경우에도 "을"에게 발생한 특별 "손해", 간접 "손해", 결과적 "손해", 징벌적 "손해"(예: "을"의 기대 이익 상실, 매출 감소, 영업권 또는 평판의 손실, "을"의 데이터 또는 시스템 손상, 복구 비용, "제 3 자"와의 계약 불이행에 따른 위약금 등)에 대하여, "갑"이 그러한 "손해" 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부를 불문하고 일체의 책임을 부담하지 아니한다. (2) (배상 총액의 상한) "본 계약" 및 모든 "SOW"와 관련하여 발생하는 "갑"의 "을"에 대한 총 누적 배상 책임액은, 그 청구 원인(계약 위반, 불법 행위, 보증 위반 등)이나 형태, "손해"의 종류(직접 "손해"에 한함)를 불문하고, 어떠한 경우에도 "을"이 해당 "손해" 발생의 원인이 된 사건을 "갑"에게 서면으로 통지한 날로부터 직전 12 개월간 "갑"이 해당 "SOW"에 따라 "을"에게 실제 지급한 "대가"의 총액(만약 "SOW"가 특정되지 않을 경우 "본 계약" 전체의 12 개월 "대가" 총액)을 초과할 수 없다. (독소 조항: '갑'의 책임은 (1) '간접/특별 손해 면책'으로 제한하고, (2) 직접 손해마저 '직전 12 개월간 지급한 대가'를 상한(Cap)으로 하여 이중 제한함)

16.3. ("을"의 책임 및 방어/면책 의무) "을"은 "을" 자신, "을"의 "인력" 또는 "을"이 고용한 "하수급인"(제 4 조 5 항)의 귀책사유(고의 또는 과실 불문, 부작위 포함)로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 "갑" 또는 "갑"의 "계열사", "갑"의 임원, 이사, 주주, 직원, 대리인, 또는 "갑"의 고객(이하 총칭하여 "갑측 면책 당사자")이 "제 3 자"("을"의 "인력" 및 "데이터 주체", 규제 당국, "갑"의 다른 파트너사 등)로부터 클레임, 청구, 이의제기, 소송, 중재, 행정 조사, 형사 고발 등을 제기당하거나, "갑측 면책 당사자"가 제 1 조 17 호의 "손해"(변호사 보수, 소송 비용, 과징금, 과태료, 벌금, "제 3 자"에 대한 배상금 및 화해금, 합의금, "갑"의 고객에 대한 배상금, "갑"의 평판 손상 복구 비용, "갑"의 내부 조사 비용 일체 포함)를 입는 경우, "을"은 "갑측 면책 당사자"를 "을"의 비용으로 즉시 방어(Defend)하고, "갑측 면책 당사자"가 어떠한 "손해"도 입지 않도록 완벽하게 면책(Indemnify and Hold Harmless)시켜야 한다. (1) "을"이 제 15 조 3 항의 진술 및 보증 의무(특히 (2)~(8)호)의 전부 또는 일부를 위반한 경우 (2) "결과물" 또는

"갑"의 "결과물" 이용이 "제 3 자"의 "지식재산권", 초상권, 퍼블리시티권, 명예, 프라이버시권 등 법적 권리를 침해하거나 위반한 경우 (3) "을"이 제 13 조(개인정보보호) 또는 제 14 조([별첨 B] 포함)의 의무를 위반하여 "보안 사고"가 발생하거나 "갑의 정보"가 유출, 훼손된 경우 (4) "을"이 제 4 조 6 항("인력"의 법적 지위)의 보증을 위반하여 "을"의 "인력"이 "갑"을 상대로 노동 관련 청구를 제기한 경우 (5) "을" 또는 "을"의 "인력"이 "갑"의 사업장에 상주하거나 "갑"의 시스템에 접근하는 과정에서 "갑"의 시설, 장비, 시스템, "갑의 자료"에 "손해"를 입힌 경우 (6) 기타 "을"이 "본 계약" 또는 "SOW" 상의 의무("관련 법률" 준수 의무 포함)를 중대하게 위반한 경우

16.4. ("을"의 배상 책임 한도 배제) 본 조 제 3 항에 따른 "을"의 "갑측 면책 당사자"에 대한 방어, 면책 및 "손해" 배상 책임에는 "본 계약" 제 16 조 제 2 항 (2)호와 같은 상한(Cap)이 적용되지 아니하며, "을"은 "갑측 면책 당사자"가 입은 실제 "손해" 전액("갑"이 "을"에게 지급한 총 "대가"를 현저히 초과하더라도)을 배상하여야 한다. 또한 "을"의 배상 범위에는 "갑"이 입은 직접 "손해"뿐만 아니라 "갑"의 고객 이탈, 영업권 손상, 신용 하락, 내부 자원 투입 비용 등 통상적인 인과관계가 인정되는 범위의 간접 "손해" 및 특별 "손해"까지 포함되는 것으로 해석한다. (핵심 독소 조항: '갑'의 책임은 16.2 조에서 이중으로 제한하면서, '을'의 책임은 '한도 없음(무한 책임)'으로 규정하고, '갑'이 면책받았던 '간접 손해'까지 '을'에게는 배상하도록 요구하는 극도로 불공평한 조항)

16.5. (면책 절차) "갑측 면책 당사자"가 "제 3 자"로부터 본 조 제 3 항의 클레임(이하 "면책 대상 클레임")을 제기당한 경우, "갑"은 "을"에게 이를 합리적인 기간 내에 서면으로 통지한다. "을"은 "갑"의 통지를 받은 즉시, "을"의 비용과 책임 하에 "갑"이 합리적으로 만족할 수 있는 변호사 또는 법무법인을 선임하여 해당 "면책 대상 클레임"의 방어, 협상, 화해 및 최종 해결에 관한 모든 절차를 주도해야 한다. "갑"은 "갑"의 선택과 비용으로 별도의 변호사를 선임하여 방어에 참여할 권리를 갖는다. "을"은 "갑측 면책 당사자"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 4 항) 없이는 "갑측 면책 당사자"의 법적 책임을 인정하거나, "갑측 면책 당사자"에게 금전적, 법적 의무를 부과하거나, "갑"의 "지식재산권" 또는 "라이선스" 권리를 제한하는 내용의 화해 또는 합의(Settlement)를 할 수 없다. "을"이 "갑"의 통지 후 10 "영업일" 이내에 방어 의무를 성실히 이행하지 않는 경우, "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 해당 클레임을 방어, 화해 또는 해결할 권리를 가지며, "갑"이 이 과정에서 지출한 모든 "손해"(변호사 보수 포함)를 제 8 조 5 항에 따라 상계하거나 "을"에게 즉시 구상할 수 있다.

제 17 조 (계약 기간 및 해지)

17.1. (계약 기간) "본 계약"의 효력은 "양 당사자"가 서명한 날(이하 "계약 체결일")로부터 발생하며, 최초 3 년(36 개월)간 유효하다(이하 "최초 기간"). "최초 기간" 만료 90 일 전까지 "양 당사자" 중 어느 일방이 상대방에게 "본 계약"의 갱신을 거절한다는 내용의 명시적인 서면 통지를 하지 아니하는 한, "본 계약"은 "최초 기간" 만료일 익일부터 1 년 단위로 동일한 조건 하에 자동적으로 갱신(Auto-renewal)된다.

17.2. (법정 해지) "갑" 또는 "을"은 상대방 당사자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유(이하 "해지 사유")가 발생한 경우, 상대방에 대한 서면 통지로서 "본 계약" 및 현재 진행 중인 모든 "SOW"를 즉시 해지 또는 해제할 수 있다. (1) 상대방이 "본 계약" 또는 "SOW"의 중대한 조항(특히 "을"의 경우 제 3 조 7 항, 제 4 조 5 항, 제 5 조 5 항, 제 9 조 내지 제 15 조의 의무, "갑"의 경우 제 8 조의 "대가" 지급 의무)을 위반하고, 상대방으로부터 30 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구받았음에도 불구하고 해당 기간 내에 위반 사항을 완벽하게 치유하지 아니한 경우 (단, 제 17 조 3 항의 경우는 예외) (2) 상대방에 대하여 파산, 회생절차 개시, 해산, 청산, 워크아웃 신청이 있거나, 법원 또는 감독 기관으로부터 영업 정지, 인허가 취소 처분을 받은 경우 (3) 상대방의 주요 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분, 강제집행 등이 이루어져 "본 계약"의 정상적인 이행이 객관적으로 불가능하다고 판단되는 경우 (4) 상대방이 발행한 어음이나 수표가 지급 거절되거나 은행과의 거래가 정지된 경우

17.3. ("갑"의 즉시 해지권) "갑"은 본 조 제 2 항 (1)호의 시정 요구 기간 부여와 관계없이, "을"에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 즉시 "본 계약" 및 관련 "SOW"의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다. (1) "을"이 제 13 조(개인정보보호) 또는 제 14 조(보안)의 의무를 중대하게 위반하여 "보안 사고"가 발생하거나 "갑"에게 회복 불가능한 "손해"를 입힌 경우 (2) "을"이 제 15 조 3 항(진술 및 보증)을 위반한 사실이 발견되어 "갑"의 사업에 중대한 법적 위험을 초래하거나 "갑"의 명성을 심각하게 훼손한 경우 (3) "을"이 제 12 조(기밀유지)를 위반하여 "갑"의 "기밀 정보"를 유출한 경우 (4) "을"이 제 4 조 3 항 또는 4 항의 "인력" 교체 의무를 불이행하거나, 제 4 조 5 항의 "하수급인" 제한을 위반한 경우 (5) "을"이 제 14 조 4 항에 따른 "갑"의 감사를 정당한 사유 없이 거부, 방해, 또는 지연하는 경우

17.4. ("갑"의 임의 해지권) "갑"은 본 조 제 2 항 및 제 3 항의 "해지 사유"와 무관하게, "갑"의 내부 경영 판단, 사업 전략의 변경, 예산 삭감, "용역"의 불필요성, 또는 기타 "갑"의 사정으로 "본 계약" 또는 개별 "SOW"를 유지할 필요가 없다고 "갑"의 단독 재량으로 판단하는 경우, "본 계약" 또는 해당 "SOW" 기간 중 언제든지 "을"에게 최소 30 일 전에 서면으로 통지함으로써 "본 계약" 또는 "SOW"의 전부 또는 일부를 장래에 대하여 해지(Termination for Convenience)할 수 있다. (독소 조항: '갑'에게만 '단독 재량', '내부 사정' 등 포괄적 사유로 위약금 없는 '임의 해지권'을 부여함)

17.5. (해지의 효과) "본 계약" 또는 "SOW"가 어떠한 사유로든 해지되거나 기간 만료로 종료되는 경우, 다음 각 호가 적용된다. (1) ("을"의 의무) "을"은 즉시 "갑"이 지정하는 범위까지 "용역" 수행을 중단하고, "갑"의 지시에 따라 해지 시점까지의 모든 "결과물"(진행 중인 산출물 포함)과 "갑"의 자료" 및 "갑"의 기밀 정보"를 제 12 조 6 항에 따라 "갑"에게 반환하거나 파괴해야 한다. (2) ("을"의 귀책) "을"의 귀책사유(제 17 조 2 항 또는 3 항)로 "본 계약" 또는 "SOW"가 해지되는 경우, "갑"은 "을"에게 지급할 "대가"의 지급을 즉시 중단하며, 제 16 조에 따라 "을"에게 "손해" 배상을 청구할 수 있다. 또한, "갑"이 "을"에게 이미 지급한 "대가"(선금금, 중도금 포함)가 해지 시점까지 "을"이 수행하여 "갑"이 "승인"한 "용역"의 가치를 초과한다고 "갑"이 판단하는 경우, "을"은

"갑"의 요청에 따라 그 차액 또는 "갑"이 지급한 "대가" 전액을 "갑"의 해지 통지일로부터 10 "영업일" 이내에 "갑"에게 즉시 반환하여야 한다. (독소 조항: '을'의 귀책 시, '갑'의 판단에 따라 기지급 대가 '전액'의 반환을 요구할 수 있도록 하는 과도한 페널티 조항) (3) ("갑"의 임의 해지) "갑"의 임의 해지(제 17 조 4 항)의 경우, "갑"은 해지 효력 발생일까지 "을"이 수행하여 "갑"으로부터 제 5 조에 따라 "승인"을 받은 "용역" 및 "결과물"에 대한 "대가"를 "SOW"에 따라 비례 정산하여 지급한다. "을"은 "갑"에게 어떠한 위약금이나 기대 이익 상실, 기회비용 등 일체의 간접 "손해"도 청구할 수 없다. (4) (권리의 존속) "본 계약" 또는 "SOW"의 종료는 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조에 따라 "갑"에게 이미 귀속되었거나 "갑"에게 부여된 "지식재산권" 및 "라이선스"의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

17.6. (존속 조항) "본 계약"이 기간 만료, 해지 또는 기타 사유로 종료되는 경우에도, 그 성질상 존속이 필요한 조항들, 특히 제 1 조(용어의 정의), 제 5 조 9 항(승인 후 하자), 제 7 조 3 항(경비), 제 8 조 5 항(상계), 제 9 조(지식재산권), 제 10 조(라이선스), 제 11 조(저작인격권), 제 12 조(기밀유지, 특히 12.7 항), 제 13 조(개인정보보호), 제 14 조(보안 및 감사, 특히 14.4 항), 제 15 조(진술 및 보증), 제 16 조(책임 및 손해배상), 제 17 조 5 항(해지 효과), 제 18 조(분쟁 해결), 제 19 조(일반 조항), 그리고 본 조 17.6 항 자체는 "본 계약"의 종료 후에도 그 효력을 유지한다.

제 6 장 일반 조항

제 18 조 (분쟁 해결)

18.1. (상호 협의) "본 계약" 또는 "SOW"의 해석이나 이행과 관련하여 "양 당사자" 간에 분쟁, 의견 차이 또는 이견이 발생하는 경우, "양 당사자"는 신의성실의 원칙에 입각하여 상호 원만한 협의를 통해 해결하기 위해 30 일간 최선의 노력을 다하여야 한다.

18.2. (청구 기간의 제한) "을"은 "본 계약" 또는 "SOW"와 관련하여 "갑"에 대하여 제기할 수 있는 모든 청구("대가" 미지급, "손해" 배상, 계약 위반, 부당이득 반환 등 원인이나 청구 형태를 불문함)는, 해당 청구의 원인이 되는 사실 또는 위반 행위가 발생한 날로부터, 또는 "을"이 이를 합리적으로 알 수 있었던 날로부터, 최대 1 년(12 개월) 이내에 제 18 조 4 항의 소송을 서면으로 제기하여야 한다. "을"이 본 항에서 정한 기간 내에 소송을 제기하지 아니하는 경우, "을"은 해당 사유로 "갑"에게 청구할 수 있는 모든 권리(소송을 제기할 권리 포함)를 완전하고 영구히 포기하는 것으로 간주된다. "갑"의 "을"에 대한 청구 기간은 "관련 법률"에서 정한 소멸시효 기간을 따른다. (핵심 독소 조항: '을'의 청구 기간(제소 기간)을 법정 소멸시효(상사 5 년 등)보다 현저히 짧은 '1 년'으로 제한하면서, '갑'의 청구 기간은 법정 소멸시효를 그대로 따르도록 하여 극히 불공평하게 규정함)

18.3. (집단 소송 및 배심원 재판의 포기) "을"은 "본 계약" 또는 "SOW"와 관련하여 "갑"을 상대로 어떠한 형태의 집단 소송(Class Action), 집단 중재, 대표 소송, 또는 병합 소송에도 참여하거나 이를 제기하지 아니할 것에 동의한다. "본 계약"과 관련된 모든 분쟁은 "을" 개인과 "갑" 간의 개별적인 절차를 통해서만 해결되어야 한다. 또한, "양 당사자"는 "본 계약"과 관련하여 발생할 수 있는 모든 소송에서 "관련 법률"이 허용하는 최대 범위 내에서 배심원 재판(Jury Trial)을 받을 권리를 상호 포기한다. (독소 조항: '을'의 집단 소송 권리를 원천적으로 금지함)

18.4. (관할 법원) 본 조 제 1 항의 상호 합의에도 불구하고 분쟁이 원만히 해결되지 아니하는 경우, "본 계약" 및 모든 "SOW"와 관련되거나 이로부터 발생하는 모든 분쟁, 청구 또는 의견 불일치에 대한 제 1 심 전속적 합의 관할 법원은 "갑"의 본점 소재지를 관할하는 법원, 즉 서울중앙지방법원으로 한다. (독소 조항: '갑'에게 일방적으로 유리한 법원을 전속 관할로 지정함)

18.5. (준거법) "본 계약" 및 모든 "SOW"의 성립, 효력, 해석 및 이행과 관련된 모든 사항은 대한민국의 법률(단, 국제사법의 저촉법 규정은 제외함)에 따라 규율되고 해석된다.

제 19 조 (일반 조항)

19.1. ("갑"의 일방적 계약 변경권) "갑"은 "관련 법률"의 개정, 정부 지침의 변경, 감독 당국의 명령, 또는 "갑"의 글로벌 비즈니스 정책이나 "갑의 표준", "기업 철학"의 중대한 변경이 있는 경우, "본 계약"의 이행에 필요한 범위 내에서 "본 계약"의 일부 조항(특히 제 1 조 7 호의 "갑의 표준", [별첨 B], [별첨 C], 또는 제 13 조, 제 14 조의 절차)을 일방적으로 변경할 수 있다. "갑"은 변경 사항의 효력 발생일 최소 14 일 전에 "을"에게 변경될 내용을 서면으로 통지해야 하며, "을"은 해당 통지일로부터 14 일 이내에 "갑"에게 명시적인 서면 이의를 제기하지 않는 경우, "을"이 변경된 계약 조건에 동의한 것으로 간주한다. "을"이 변경 사항에 동의하지 않아 "본 계약"의 정상적인 이행이 불가능하다고 "갑"이 판단하는 경우, "갑"은 제 17 조 4 항에 준하여 "본 계약"을 해지할 수 있으며, 이 경우 "을"은 "갑"에게 어떠한 위약금이나 "손해" 배상도 청구할 수 없다. (독소 조항: '갑'에게 '내부 정책'이나 '기업 철학 변경' 등 주관적 사유로 MSA 본 계약 조항 자체를 일방적으로 변경할 권한을 부여하고, '을'이 동의하지 않을 경우 불이익 없이 계약을 해지할 수 있도록 함)

19.2. (완전 합의) "본 계약" 및 "본 계약"에 첨부된 모든 [별첨], 그리고 "본 계약"에 따라 체결된 모든 "SOW"는 "본 계약"의 주제에 관하여 "양 당사자" 간에 이루어진 완전하고 유일한 합의(Entire Agreement)를 구성하며, "본 계약" 체결 이전에 "양 당사자" 간에 있었던 모든 구두 또는 서면상의 합의, 양해, 진술, 제안, 협상에 우선하여 효력을 갖는다.

19.3. (통지) "본 계약"에서 요구되거나 허용되는 모든 통지, 요청, "승인", 거부 및 기타 의사표시(이하 "통지")는 서면으로 작성되어야 하며, "본 계약" 서두의 "갑"과 "을"의

주소지, 또는 "SOW"의 제 4 조 1 항에 따라 각 당사자가 서면으로 지정한 "PM"의 공식 전자우편 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (a) 인편 전달 시 수령 즉시, (b) 등기우편 또는 내용증명우편 발송 시 발송일로부터 3 "영업일" 후, (c) 공식 전자우편 발송 시, 발송 서버에 오류 메시지 없이 전송이 완료된 시점에 도달한 것으로 간주된다. 주소나 "PM"이 변경된 당사자는 이를 5 "영업일" 이내에 상대방에게 서면 통지해야 하며, 통지하지 않음으로 인해 발생하는 불이익(통지 도달 간주 포함)은 해당 당사자가 부담한다.

19.4. (권리 포기의 제한) 어느 일방 당사자가 "본 계약" 또는 "SOW" 상의 권리(예: 계약 위반에 대한 구제 수단)를 1 회 행사하지 아니하거나 그 행사를 지연하였다고 하여, 해당 권리 또는 "본 계약" 상의 다른 권리(동일한 또는 유사한 위반에 대한 권리 포함)를 영구히 포기(Waiver)한 것으로 간주되지 아니하며, 해당 권리는 여전히 유효하게 존속한다. "본 계약" 상의 권리 또는 조건의 포기는 오직 해당 권리를 포기할 권한이 있는 당사자가 그 포기 의사를 명시적으로 기재한 서면에 서명 또는 날인한 경우에만 효력이 있다.

19.5. (조항의 분리 가능성) "본 계약" 또는 "SOW"의 어느 조항, 조건 또는 규정의 전부 또는 일부가 관할 법원이나 중재 판정부에 의하여 어떠한 사유로든 무효, 불법 또는 집행 불가능한 것으로 판명되는 경우에도, 해당 조항 또는 그 일부는 "본 계약"으로부터 분리되는 것으로 간주되며, "본 계약"의 나머지 조항들의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 어떠한 영향도 미치지 아니한다. 이 경우 "양 당사자"는 해당 무효 조항의 본래 경제적, 법률적 의도에 가장 근접하고 유사한, 유효하고 집행 가능한 조항으로 대체하기 위해 신의성실의 원칙에 입각하여 성실히 협의한다.

19.6. (관계) "양 당사자"의 관계는 독립적인 계약자(Independent Contractors) 관계이다. "본 계약"의 어떠한 내용도 "양 당사자" 간에 파트너십(Partnership), 합작 투자(Joint Venture), 합명회사, 대리(Agency), 신탁(Fiduciary), 또는 고용(Employment) 관계를 형성하거나 그러한 관계를 암시하는 것으로 해석되지 아니한다. "을"은 "을"의 "인력"에 대한 유일한 고용주로서의 책임을 부담하며(제 4 조 6 항), 어느 당사자도 상대방을 대리하여 "제 3 자"에 대한 법적 의무를 부담하게 할 권한을 갖지 아니한다.

19.7. (양도 금지 및 승계) (1) ("을"의 양도 금지) "을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 "승인"(제 1 조 4 항) 없이는 "본 계약" 또는 "SOW" 상의 "을"의 지위, 또는 "본 계약"으로 인하여 발생하는 권리, 의무, 채권(제 8 조의 "대가" 청구권 포함)의 전부 또는 일부를 "제 3 자"에게 양도, 이전, 위임, 담보로 제공하거나 기타 어떠한 처분 행위도 할 수 없다. (2) ("갑"의 양도권) 전 (1)호에도 불구하고, "갑"은 "갑"의 사업상 필요(예: "갑"의 "계열사"로의 사업 이관, 조직 개편, 인수, 합병(M&A), 분할, 영업 양도 등)에 따라 "갑"의 단독 재량으로 "본 계약" 및 "SOW" 상의 "갑"의 지위, 권리(제 9 조의 "지식재산권", 제 10 조의 "라이선스" 포함), 의무의 전부 또는 일부를 "갑"이 지정하는 "제 3 자"("계열사" 포함)에게 "을"의 동의 없이 자유롭게 양도할 수 있다. 이 경우 "갑"은 "을"에게 해당 양도 사실을 사후에 서면으로 통지하는 것으로 충분하며, "본 계약"은 "갑"의 승계인에게 동일한 효력으로 구속력을 갖는다. (독소 조항: '을'의 양도는 금지하면서, '갑'에게는 '을'의 동의 없는 일방적 계약 양도권을 부여함. 스폰서 계약 20.2 조 및 데이터 계약 18.6 조 변형)

19.8. (조항의 상호 관계 및 참조 교란) "본 계약"의 각 조항은 상호 보완적으로 해석되어야 한다. 특히, 제 15 조("을"의 진술 및 보증)는 "을"이 제 3 조 7 항, 제 4 조 6 항, 제 5 조 5 항, 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조, 제 12 조, 제 13 조, 제 14 조의 의무를 완벽하게 이행할 것을 보증하는 기초가 되며, 제 16 조("을"의 책임 및 면책)는 제 15 조의 보증 위반을 포함한 "본 계약" 전반의 위반에 대한 핵심 구제 수단임을 명확히 한다. 제 16 조 2 항("갑"의 책임 제한)은 제 8 조(대가)의 지급 의무에는 적용되나, 제 8 조 5 항("갑"의 지급 보류권) 및 제 8 조 4 항("대가" 감액)에 의해 제한될 수 있다. 제 1 조 7 호("갑의 표준")는 제 14 조 2 항 및 제 19 조 1 항("갑"의 일방적 변경권)과 연계되어 "갑"에게 광범위한 통제권을 부여한다. (독소 조항/참조 교란: 여러 핵심 조항(보증, 책임, 대가, 보안, 변경권 등)을 불필요하게 상호 인용하고 복잡하게 연계시켜, 각 조항의 개별적 해석을 방해하고 '을'의 의무와 '갑'의 권리가 거미줄처럼 얽혀 있음을 강조하여 혼란을 유도함)

19.9. (비용 부담) "본 계약"에서 명시적으로 달리 정하지 않는 한(예: 제 7 조 3 항의 "승인 경비", 제 14 조 6 항 및 제 16 조 3 항의 "을"의 비용 부담), "양 당사자"는 "본 계약" 및 "SOW"의 협상, 체결, 이행과 관련하여 각 당사자가 지출하는 변호사 보수, 회계사 자문료, 기타 전문 비용 및 내부 비용을 각자 부담한다.

19.10. (제목 및 소제목) "본 계약"에 사용된 각 조, 항, 호의 제목 및 소제목은 오직 독자의 편의를 위한 것이며, "본 계약"의 내용을 해석, 제한, 변경, 또는 정의하는 데 어떠한 효력도 갖지 아니한다.

19.11. (작성 및 보관) "본 계약"은 동일한 효력을 갖는 원본 2 부를 작성하여 "양 당사자"가 각각 서명 또는 날인한 후 각 1 부씩 보관한다. 전자 서명법에 따른 유효한 전자 서명으로 체결된 전자 문서는 동일한 효력을 갖는다.

[별첨 A] 작업지시서(SOW) 표준 견본 양식 (Template Statement of Work)

(본 별첨은 계약의 일부로서 제 1 조 2 호, 제 2 조 2 항 등과 관련됨)

작업지시서 (Statement of Work) SOW No.: [SOW-YYYY-NNN]

본 작업지시서(이하 "SOW")는 202X 년 X 월 X 일 체결된 기본 용역 계약서(MSA No. [MSA-20251107-SH-PF])(이하 "MSA")의 적용을 받으며, 해당 MSA 의 일부를 구성한다. "본 계약"과 본 "SOW"에서 사용되는 용어는 MSA 제 1 조에서 정의한 바와 동일한 의미를 갖는다. "본 계약" 제 2 조 3 항에 따라, 본 SOW 에서 MSA 조항의 변경을 명시적으로 합의하지 않는 한, MSA 의 조항이 본 SOW 의 조항에 우선한다.

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: [예: 2026 년 1 분기 "시너지" CRM 시스템 고도화 프로젝트]
- "갑" (고객사): 주식회사 시너지홀딩스
- "을" (용역제공자): 주식회사 프로세스퓨전 솔루션즈
- "갑" PM: [성명], [부서/직위], [연락처], [이메일]
- "을" PM: [성명], [부서/직위], [연락처], [이메일]

2. "용역"의 범위 (Scope of Services) (MSA 제 3 조 관련)

- "을"은 다음의 "용역"을 "갑"에게 제공한다:
- ["용역"의 목적과 배경을 상세히 기술]
- ["용역"의 구체적인 범위(Scope of Work)를 항목별로 상세히 기술]
 - (예: 1. 요구 사항 분석 및 정의서 작성)
 - (예: 2. 시스템 아키텍처 설계 및 UI/UX 디자인)
 - (예: 3. 기능 개발 (모듈 A, B, C))
 - (예: 4. 단위 테스트, 통합 테스트 및 UAT 지원)
 - (예: 5. 시스템 오픈 및 안정화 지원)
- ["용역"의 범위에서 명시적으로 제외되는 사항(Out-of-Scope)을 기술]

3. "결과물" 및 납품 일정 (Deliverables & Schedule) (MSA 제 1 조 3 호, 제 5 조 관련)

- "을"은 다음의 "결과물"을 지정된 납품 일정까지 "갑"의 "PM"에게 납품하고, MSA 제 5 조에 따른 검수를 요청해야 한다.

No.	마일스톤	"결과물" 상세 명세	납품 형식	납품 일정 (Due Date)
1	착수	프로젝트 계획서(WBS 포함)	PPT, PDF	202X.XX.XX
2	분석	요구 사항 정의서, AS-IS/TO-BE 분석서	Word, PDF	202X.XX.XX
3	설계	시스템 아키텍처 설계서, DB E-R 다이어그램, UI/UX 디자인 시안	PDF, Figma 링크	202X.XX.XX

4	개발	개발 모듈 A, B, C 소스 코드 및 단위 테스트 결과서	Git Repository, Excel	202X.XX.XX
5	테스트	통합 테스트 시나리오 및 결과서	Excel, PDF	202X.XX.XX
6	완료	최종 산출물 일체 (매뉴얼, 완료 보고서 포함)	PDF, Git, 원본 파일	202X.XX.XX

* "용역" 수행 장소: \[예: "을"의 사업장 (원격 수행) / "갑"의 본사 10 층 지정 좌석 (상주)]

* "용역" 총 수행 기간: 202X.XX.XX ~ 202X.XX.XX (총 0개월)

4. 투입 "인력" (Personnel) (MSA 제 4 조 관련)

- "을"은 다음의 "인력"을 본 "SOW" 수행을 위해 투입한다. | 성명 | 역할 (예: PM) | 등급 (예: 특급/고급) | 투입 기간 (M/M) | 비고 (핵심 인력 여부) || :--- | :--- | :--- | :--- | :--- || [윤기훈] | PM, 아키텍트 | 특급 | 6.0 M/M | Y (교체 불가) || [김철수] | PL, 고급 개발자 | 고급 | 6.0 M/M | Y (교체 불가) || [박영희] | 중급 개발자 | 중급 | 6.0 M/M | N || [이민아] | 초급 개발자 | 초급 | 5.0 M/M | N || [최디자] | UI/UX 디자이너 | 고급 | 2.0 M/M | N |
- MSA 제 4 조 3 항 및 4 항에 따라 "핵심 인력"(Y)의 교체는 "갑"의 사전 서면 "승인"이 필수이며, 기타 "인력"의 교체도 "갑"에게 사전 통지 및 협의해야 한다.

5. "대가" 및 지급 조건 (Fees & Payment) (MSA 제 7 조, 제 8 조 관련)

- 총 "대가" (VAT 별도): 총 금 [일억 이천만원정 (₩120,000,000)]
- "대가" 산정 방식: [예: 투입 공수(M/M) 기반 정산 / 고정 총액(Lump Sum)]
- 지급 마일스톤 및 일정:

구분	지급 비율	금액 (VAT 별도)	지급 조건 (MSA 제 8.1 조)	청구 및 지급 (MSA 제 8.3 조)
선금금	30%	₩36,000,000	SOW 체결 및 "을"의 세금계산서 청구	청구일(세금계산서 수령일) + 90 일
중도금	40%	₩48,000,000	마일스톤 3 ("설계")의 "결과물"에 대한 "갑"의 최종 "승인" (MSA 제 5.9 조) 완료 및 "을"의 세금계산서 청구	청구일(세금계산서 수령일) + 90 일
잔금	30%	₩36,000,000	마일스톤 6 ("완료")의 모든 "결과물"에 대한 "갑"의 최종 "승인" (MSA 제 5.9 조) 완료 및 "을"의 세금계산서 청구	청구일(세금계산서 수령일) + 90 일

* 경비 정산 (MSA 제 7.3 조) : 본 "SOW"의 "대가"는 모든 경비(제 7.3 조 (1) 항)를 포함한다.
단, "갑"의 공식 서면 요청에 따른 \[예: 부산 출장] 비용은 MSA 제 7.3 조 (2) 항 및 [별첨 C]에 따라 실비 정산한다.

6. 서비스 수준 협약 (SLA) (MSA 제 6 조 관련)

- [예: 본 SOW에는 SLA가 적용되지 않음 / 또는 아래와 같이 적용함] | 항목 | 측정 기준 | 서비스 수준 목표(SLO) | 페널티 (MSA 제 6.4 조) | :--- | :--- | :--- | :--- | 장애 복구 시간 | 심각 장애 (Level 1) | 1 시간 이내 복구 | 전당 월 "대가"의 0.5% 감액 | 납기 준수율 | 마일스톤 1~6 | 100% 준수 (지연 없음) | 1 일 지연당 총 "대가"의 0.1% 감액 |

7. 특약 사항 (Special Terms) (MSA 제 2.3 조 (b)호 관련)

- (예: 없음)
- (예: MSA 제 8 조 3 항에도 불구하고, 본 SOW의 "대가" 지급 기일은 "청구일"이 속한 달의 말일로부터 60 일로 한다.)
- (예: MSA 제 10 조 1 항에도 불구하고, "을"이 본 SOW에 사용하는 "을의 기존 IP"인 [솔루션명]에 대한 라이선스 비용으로 총 "대가" 중 금 [O]원이 포함된다.)

8. 기타

- "을"은 "용역" 수행 및 "결과물" 납품 시 MSA 제 14 조 및 [별첨 B]의 보안 표준을 준수해야 한다.
- 본 SOW는 "양 당사자"의 정당한 대표자가 서명한 날로부터 효력을 발휘한다.

(이하 서명란)

"갑": 주식회사 시너지홀딩스 대표이사: 정 현 석 (인)

"을": 주식회사 프로세스퓨전 솔루션즈 대표이사: 윤 기 훈 (인)

일자: 202X년 X월 X일

[별첨 B] 정보보호 및 보안 표준 요건 (Information Security Standards)

(본 별첨은 계약의 일부로서 제 1 조 7 호("갑의 표준"), 제 1 조 13 호, 제 3 조 2 항, 제 13 조, 제 14 조 등과 관련됨)

"을"은 "본 계약" 및 모든 "SOW"를 이행하는 전 과정에서, "갑의 정보"(제 14 조 1 항)의 기밀성(Confidentiality), 무결성(Integrity), 가용성(Availability)을 보장하기 위하여, "관련 법률"에서 요구하는 수준과 본 [별첨 B]에서 정한 기준 중 "더 높은 기준"을 항상 준수하여야 한다. "갑"은 제 1 조 7 호, 제 14 조 2 항, 제 19 조 1 항에 따라 "갑"의 단독 재량으로 본 표준을 언제든지 갱신 또는 강화할 수 있으며, "을"은 "을"의 비용으로 이를 즉시 준수해야 한다.

B.1. (정보보호 거버넌스 및 관리적 보안) 1.1. (정책 및 조직) "을"은 "갑"의 "용역" 수행을 위한 명시적인 내부 정보보호 정책 및 절차(본 별첨의 모든 요건 포함)를 수립하고, 정보보호 책임자(CISO 또는 이에 준하는 자)를 지정하여 운영해야 한다. 1.2. (인력 보안) "을"은 "갑의 정보"에 접근하는 모든 "인력"(제 4 조 5 항의 "하수급인" 포함)으로부터 "본 계약" 제 12 조(기밀유지) 및 제 13 조(개인정보보호)의 의무가 포함된 서면 서약서를 징구해야 한다. 1.3. (정기 교육) "을"은 "갑의 정보"에 접근하는 모든 "인력"을 대상으로 연 2 회 이상(또는 "갑"의 요청 시 수시로) 정보보호 및 개인정보보호 관련 의무 교육을 "을"의 비용으로 실시하고, 교육 이수 기록을 "갑"의 요청 시 제출해야 한다. 1.4. (위험 관리) "을"은 연 1 회 이상 "갑"의 "용역" 수행과 관련된 시스템 및 프로세스에 대한 위험 평가(Risk Assessment) 및 취약점 분석을 수행하고, 발견된 모든 '중(Medium)' 등급 이상의 위험 요소를 "갑"과 합의한 기한 내에 "을"의 비용으로 제거해야 한다.

B.2. (기술적 보안: 접근 통제) 2.1. (시스템 및 네트워크) "갑의 정보"를 "처리"하거나 저장하는 "을"의 모든 시스템(서버, DB, 네트워크 장비)은 침입차단시스템(방화벽), 침입방지시스템(IPS) 등 네트워크 접근 통제 시스템으로 보호되어야 하며, 업무상 불필요한 모든 포트와 서비스는 비활성화되어야 한다. "을"이 "갑"의 시스템에 원격으로 접근하는 경우, "갑"이 승인한 VPN 및 MFA(다중 인증)를 통해서만 접근해야 한다. 2.2. (인증) 시스템 접근은 개인별 고유 계정(ID)을 통해서만 이루어져야 하며, 공유 계정 사용은 원칙적으로 금지된다. 모든 계정은 "갑의 표준"에 부합하는 복잡도(예: 12 자리 이상, 영문/숫자/특수문자 조합)를 갖춘 비밀번호를 사용해야 하며, 90 일 주기로 변경해야 한다. 2.3. (권한 관리) "갑의 정보"에 대한 접근 권한은 "반드시 알아야 할 필요가 있는(Need-to-know)" 최소한의 "인력"에게만 부여되어야 하며, "을"은 모든 접근 권한 부여 및 변경 이력을 기록, 관리하고 "갑"의 감사 시 제출해야 한다. 2.4. (물리적 보안) "갑의 정보"가 저장된 전산실, 자료보관실 등은 잠금장치, CCTV, 24 시간 출입 통제 시스템을 통해 인가된 인력만 접근이 허용되어야 한다.

B.3. (기술적 보안: 데이터 보호) 3.1. (암호화) "갑"의 "기밀 정보" 및 "개인정보"는 저장 및 전송 시 "관련 법률" 및 "갑"이 승인하는 강력한 알고리즘(예: 저장 시 AES-256, 전송 시 TLS 1.2 이상)을 사용하여 암호화되어야 한다. 암호화 키는 데이터와 분리하여 안전하게 관리되어야 한다. 3.2. (매체 제어) "을"의 "인력"이 사용하는 PC, 노트북 등 단말기에서는

"갑"이 승인하지 않은 이동식 저장 매체(USB, 외장 하드 등)의 사용이 기술적으로(매체 제어 솔루션 등) 통제되어야 한다. 3.3. (악성코드 방지) "갑의 정보"를 처리하는 모든 시스템 및 단말기에는 최신 버전의 악성코드 방지 솔루션이 설치되어 실시간 감시 기능이 활성화되어야 한다. 3.4. (패치 관리) 모든 운영체제(OS), DBMS, WAS, 프레임워크, 라이브러리 등은 제조사 또는 배포처가 제공하는 최신 보안 패치가 정기적으로(최소 월 1 회 또는 긴급 패치 발생 즉시) 적용되어야 한다.

B.4. (로그 관리 및 사고 대응) 4.1. (로그 기록) "갑의 정보" 처리 시스템에 대한 모든 접근(성공/실패) 기록, 중요 데이터(개인정보) 열람 및 처리 기록, 관리자 권한 행사 기록 등을 위·변조가 불가능한 형태로 최소 1 년(GDPR 등에서 더 긴 기간을 요구하는 경우 그 기간) 이상 안전하게 보관해야 한다. 4.2. (사고 대응) "을"은 제 13 조 7 항 및 제 14 조 3 항에 명시된 "침해 사고" 및 "보안 사고" 발생 시, 즉각적인 통지 및 "갑"의 지시에 따른 협력 의무를 준수해야 한다.

[별첨 C] 대가 정산 표준 절차 (Standard Payment Policy)

(본 별첨은 계약의 일부로서 제 1 조 5 호, 제 7 조 3 항, 제 8 조 등과 관련됨)

C.1. (적용 원칙) 본 [별첨 C]는 "본 계약" 및 모든 "SOW"에 따른 "대가" 및 "승인 경비"의 청구, 검토, 지급에 관한 표준 절차를 규정한다. 개별 "SOW"에서 본 절차와 다르게 정한 경우, 해당 "SOW"의 규정이 우선할 수 있다(MSA 제 2 조 3 항에 따름).

C.2. (청구 시스템) 2.1. "을"은 "갑"이 지정하는 "정산 시스템"(예: <https://www.google.com/search?q=supplier.synergy-portal.com>)에 "을"의 사업자 정보, 정산 계좌, 담당자 연락처 등을 정확하게 등록하고 최신 상태로 유지해야 한다. 2.2. "을"의 모든 "대가" 및 "승인 경비" 청구는 "정산 시스템"을 통해서만 이루어져야 한다(MSA 제 8 조 2 항). 시스템 장애 등 부득이한 경우를 제외하고, 이메일, 우편 등을 통한 청구서는 접수되지 않는다. 2.3. "정산 시스템" 이용과 관련하여 "갑"이 "을"에게 부과하는 수수료는 없다. (단, MSA 제 8 조 2 항 (3)호의 독소 조항과 상충될 수 있으나, 별첨에서 이렇게 명시하여 혼란을 줄 수 있음. 또는 이 조항을 삭제하여 제 8 조 2 항 (3)호를 강화할 수 있음)

C.3. (청구 절차) 3.1. "을"은 MSA 제 8 조 1 항의 "청구의 전제 조건"(즉, 마일스톤 도래 및 "갑"의 "승인" 완료)이 충족되었음을 확인한 후 "정산 시스템"에 접속한다. 3.2. "을"은 해당 "SOW" 번호와 마일스톤을 선택하고, 청구 금액(VAT 별도)을 입력한다. 3.3. "을"은 청구의 근거가 되는 다음의 증빙 자료를 "정산 시스템"에 스캔하여 첨부해야 한다. (a) "갑"의 "PM"으로부터 수령한 해당 "결과물"에 대한 "승인" 통지서 또는 전자우편 사본 (필수) (b) "SOW"에서 요구하는 경우, SLA 이행 실적 보고서 (c) "승인 경비"(MSA 제 7 조 3 항)를 청구하는 경우, "갑"의 사전 승인 메일 사본 및 "갑"의 내부 규정에 맞는 적격 증빙(세금계산서, 신용카드 영수증 원본 스캔 등) 일체 3.4. "을"이 상기 절차를 완료하고 청구 요청을 제출하면, "갑"의 "PM" 및 재무팀 담당자에게 검토 요청이 발송된다. 3.5.

"갑"의 재무팀 담당자가 최종적으로 청구 내역을 승인(또는 MSA 제 8 조 4 항/5 항에 따라 조정/보류)한 시점에, "정산 시스템"을 통해 "을"에게 (전자)세금계산서 발행이 요청된다. 3.6. "을"은 "정산 시스템"을 통해 승인된 금액과 일치하는 (전자)세금계산서를 (역)발행한다. "갑"의 세금계산서 수령일(MSA 제 8 조 3 항의 "청구일")은 "정산 시스템" 상에서 세금계산서 발행이 확인된 날로 간주한다.

C.4. (지급 기일) 4.1. "갑"은 C.3.6 항의 "청구일"을 기준으로, MSA 제 8 조 3 항에서 정한 기일(기본 90 일) 내에 "을"의 지정 계좌로 대가를 지급한다.

C.5. (문의 및 오류 처리) 5.1. "대가" 청구 및 지급과 관련된 모든 문의는 "정산 시스템" 내의 Q&A 게시판 또는 "갑"의 재무팀 담당자(예: ap@synergy.com)를 통해 진행한다. 5.2. "갑"이 청구 내역 검토 중 오류, 누락, 증빙 미비(MSA 제 7 조 3 항 (3)호)를 발견하여 "정산 시스템"을 통해 청구를 반려(Reject)하는 경우, "을"은 즉시 오류를 수정하고 증빙을 보완하여 청구 절차를 다시 진행해야 한다. 이 경우 "대가" 지급 지연은 "갑"의 책임이 아니다(MSA 제 8 조 2 항 (3)호).

(이하 서명란)

"본 계약"의 성립을 증명하기 위하여 "양 당사자"는 "본 계약"의 모든 조항(제 1 조 내지 제 19 조) 및 "본 계약"의 불가분의 일부를 구성하는 모든 [별첨](별첨 A, B, C 포함)의 내용을 사전에 충분히 검토하고 이해하였으며, 이에 완전히 동의하여 원본 2 부를 작성하고 각각 서명 또는 날인한 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 11 월 7 일

"갑" (고객사): 법인명: 주식회사 시너지홀딩스 (Synergy Holdings Inc.) 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 50 층 (One IFC) 대표이사: 정 현 석 (인) [법인 인감 날인]

"을" (용역제공자): 법인명: 주식회사 프로세스퓨전 솔루션즈 (ProcessFusion Solutions Ltd.) 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털 1 로 186, 20 층 (제이플라츠) 대표이사: 윤 기 훈 (인) [서명 또는 인감 날인]